

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No: 25
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
FECHA: 27 de marzo de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 4:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 7:39 p.m.
PRESIDENTE: CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIO: SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 27 de marzo de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes Honorables Concejales. Señor Secretario, por favor, llame a lista para verificar quórum.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 12 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los Concejales: Laura Giselle García Melo, John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 27 de marzo de 2025, por lo que se da inicio a la sesión plenaria convocada para hoy.

Señor secretario, por favor, lea el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E) ORDEN DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2025

1. Llamado lista y verificación del quórum.

Página 1 de 40

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."*** Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Se encuentra en consideración el orden del día.

Honorables Concejales, anuncio que se va a cerrar la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión y tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE***

ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente un saludo especial para la Mesa Directiva, para los compañeros del Concejo, los funcionarios de la Alcaldía Municipal, a las personas que nos acompañan en barras y a través de las distintas plataformas digitales. De acuerdo al avance que ha tenido la presentación y ponencia de este Proyecto de Acuerdo No.03 de 2025 le sugiero señor Presidente que la Administración pueda darle hoy continuidad, dando respuesta y explicación a cada una de las consideraciones que fueron presentadas en nuestra ponencia, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Un saludo muy especial a los funcionarios representantes de la Administración, no sé quién desea intervenir, arquitecto Héctor Orlando tiene el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Muchas gracias Presidente por concederme el uso de la palabra, un cordial saludo a la Corporación Concejo Municipal, su personal administrativo, los compañeros de la Administración Municipal y las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Efectivamente Concejal vamos a dar la respuesta uno a uno a cada una de las inquietudes que se plantearon y las observaciones dentro de la ponencia. Para esta oportunidad con su venia me permito darle la palabra al doctor Iván Darío Bautista profesional especializado de la Dirección de Ordenamiento Territorial para que estructure y haga la respuesta correspondiente en algunos de los temas técnicos yo también haré parte del refuerzo para las respuestas y atentos también a las que todo del resto de los Honorables Concejales.

DOCTOR IVÁN DARÍO BAUTISTA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Buenas tarde a todos, como lo acaba de exponer el arquitecto; nosotros hicimos un pronunciamiento a cada uno de los numerales del Numeral Octavo de Comentarios Y Modificaciones De La Ponencia es pertinente resaltar que algunos de estos comentarios ya habían sido atendidos en la fase de Comisión, nosotros lo precisamos así que ya por ejemplo todos los numerales al 11 respectivos a la parte considerativa del proyecto fueron atendidos, en estos venían recomendaciones en el tema normativo para hacer la referencia a estas normas que nosotros citamos y todos esos ajustes fueron aceptados y efectivamente incorporados en el Proyecto de Acuerdo. Ya en lo atinente a los comentarios frente a la parte resolutive Se realizaron algunos de los ajustes solicitados, pero si es importante resaltar por ejemplo que ya en lo que respecta a los numerales 1-1 al 1-4 se realizaron los ajustes, pero en el tema de que se había sugerido solicitar un certificado catastral especial, nosotros consideramos que no es necesario exigir este documento. Primero por la demora que trae consigo este tipo de solicitudes entre el IGAC

Página 3 de 40

primero que superaría los términos que tenemos establecidos y segundo porque esta garantía de ubicación del asentamiento se da a través de la topografía y se da a través del origen de las coordenadas que está exigida en los actos administrativos que ha expedido el IGAC, para la elaboración de este tipo de documentos técnicos, entonces ahí está la garantía procesal de que efectivamente vamos a contar con una ubicación precisa de los asentamientos para su caracterización posterior, es importante resaltar que también gracias a esta solicitud se incluyó el Parágrafo Segundo en el Artículo Primero, haciendo esta precisión de cuál debe ser el referente técnico a tener en cuenta para este tema.

En lo que respecta al Numeral Segundo donde también se nos hacía una sugerencia, de desarrollar un cuadro de definiciones estas ya se elaboró el cuadro ya se hizo el ajuste en el proyecto de acuerdo que posteriormente estaremos presentando con la doctora Luz Aurora y ya se incorporaron todas las definiciones sugeridas también dentro del Numeral Segundo de este acápite. En lo que respecta al numeral tercero era el tema de incluir unas verificaciones previas frente al tema de baldíos, frente al tema de POMCA, frente al tema de Sentencia río Bogotá fueron recibidas atendidas y se encuentran plasmadas en el Artículo Cuarto del Proyecto.

En el Numeral Cuarto se nos planteaba pues incorporar también en un artículo donde se desarrollará el ámbito de aplicación y objeto, estos items ya están desarrollados en el Artículo Tercero del proyecto debiéndose aclarar que el índice de ocupación en este caso no aplica directamente como requisito en los procesos de legalización y el desarrollo de grado de consolidación se encuentra explicado en el Proyecto de Acuerdo en el acápite también de definiciones.

En el Numeral Quinto como sugerencia del municipio no se considera pertinente incluirlo porque aquí se habla de una limitación que genera la vivienda de interés social y es la Constitución de Patrimonio y Familia que puntualmente está dirigido hacia los nuevos desarrollos y lo que se hace en estos procesos de legalización es que sí se obliga a que en la tipología del proceso de licenciamiento de reconocimiento quede esta tipología identificada como vivienda de interés social los efectos son directos hacia los instrumentos posteriores que están bajo el control del municipio; nuestra sugerencia es no hacer esta variación y el tema de la obligatoriedad en la licencia de reconocimiento si está dentro de las obligaciones derivadas del acto administrativo de legalización.

Al Numeral Sexto, este es frente al tema de la antigüedad de las construcciones, no consideramos necesario incluir un peritaje para comprobar la antigüedad de las viviendas en primer lugar porque se trataría de un requisito adicional y un costo a sufrir regar por los interesados y en segundo lugar debido a que sumado a la manifestación del interesado de la antigüedad y partiendo del principio de buena fe, esta antigüedad se valida con las aero-fotografías que tiene el municipio y herramientas como Google-Earth que permite una multitemporal, que nos permite fijar el tiempo en el que aparece la construcción, con estos 2 mecanismos se validara este tema de la vetustez de las construcciones y no consideraríamos necesarios incluir este peritaje que se estaba sugiriendo.

En el Numeral Séptimo que es el que continúa, se aceptó se acepta en su totalidad y está en el Proyecto de Acuerdo en el Parágrafo Primero del Artículo Tercero donde se precisa el tema de suelos de protección y que estos suelos no son objeto de legalización, los predios que se ubiquen en estas zonas acorde con el procedimiento establecido en el Decreto 1077, se le informará al ciudadano que no es posible continuar con el proceso a través del correspondiente acto administrativo.

El numeral octavo es también una recomendación para que incluyamos uno de los efectos que genera el tema la legalización y que es todas las áreas definidas como espacios públicos, vías públicas, infraestructura de servicios que afecta en esta destinación así queden dentro de áreas privadas. No consideramos pertinente

incluirlo en el Proyecto de Acuerdo porque en realidad es una exigencia que hace el Decreto 1077 que queda plasmada en el acto administrativo definitivo o sea es algo que ya se está aplicando y es algo que se aplica porque la norma no lo exige de esa manera, queda expreso dentro de los actos administrativos de los procesos de legalización. El séptimo sí, es el octavo el que no. Porque el octavo es esa precisión y esas se incluyen en el tema donde se les definen las vías y todas estas condiciones a los asentamientos ahí queda incluido en esos artículos ya de los actos administrativos en los que se adopta la decisión final.

El noveno la sugerencia es volver a la antigüedad que estábamos aplicando en los anteriores acuerdos y en las anteriores facultades que se nos habían brindado. Primero puntualizar que esta antigüedad se está aplicando desde el Acuerdo 188 y posteriormente en el 220. En estos dos instrumentos principalmente, porque las anteriores facultades se habían dado a través del Acuerdo 100 y en esa no se tenía una antigüedad establecida y los anteriores procesos tampoco habían tenido un criterio frente a este aspecto se da ese referente en el 188 y se vino retomando en los diferentes facultades que se habían brindado al municipio, pero es importante precisar que este criterio la sugerencia es que se varíe porque nos está dejando un escenario de más de 7 años en indefinición. Me explico, lo que sucede es que el referente que se estaba tomando estaba basado en la Ley 1848 el Artículo Sexto define que para hacer el reconocimiento se tiene que tener 5 años de antigüedad contados desde la publicación de esa ley, esa ley es junio de 2017, 5 años hacia atrás es 2012 y entonces a hoy son 13 años de antigüedad las construcciones. Ese escenario a medida que ha ido pasando el tiempo nos está dejando las construcciones que nos aparecen después de 2012 en una indefinición, porque no tenemos una herramienta para formalizar, primero porque no podrían ir directamente a reconocimiento porque no pueden cumplir con esa antigüedad que exige ese artículo, ese artículo de la Ley 1848 también es muy clara en establecer una excepción a la aplicación de esa antigüedad y es cuando sale una orden administrativa que no vincula esos términos, o sea no debo tener en cuenta el término de antigüedad si me sale por una orden administrativa la orden de legalización, valga la redundancia.

La sugerencia en este nuevo Proyecto de Acuerdo es establecer un nuevo criterio teniendo en cuenta la caducidad de las infracciones urbanísticas que se presenta los 3 años. Por ende las situaciones que superan este término no tienen una solución para su formalización y se sugiere que el término sea de 5 años en aras de regularizar las situaciones informales presentadas del año 2012 al 2020. Lo que les digo, lo que sucede en este tema de antigüedad es que no hay una norma expresa que establezca la antigüedad en procesos de legalización de asentamientos humanos y la sugerencia es crear un criterio que permita formalizar, pero tampoco que se vuelva demasiado laxo para que la informalidad empiece a aumentar, por eso la sugerencia está en los 5 años, porque este periodo nos daría construcciones que aparecieron a 2020 y con los datos que nosotros tenemos bastantes construcciones han aparecido de 2012 a 2020 que necesitan la herramienta, varios procesos de legalización se han negado es por la antigüedad de las construcciones porque no cumplen con las condiciones de los 13 años. Aparte de eso la regla que se había generado con el Acuerdo 188 y 220 hablaba de las 2 terceras partes que cumplieran esa antigüedad no eran todas las construcciones, eran las dos terceras partes. La nueva propuesta y el nuevo criterio es que los 5 años si la cumplan todas las edificaciones con eso no generamos construcciones más recientes, sino que todas las que superen esa antigüedad de los 5 años puedan entrar a este proceso de regularización.

En lo que respecta al Numeral Décimo es el tema de suelos con alta capacidad agrológica se sugiere que en estos predios únicamente se incluya para reconocimientos y que no se permitan nuevos desarrollos. Frente a este numeral nosotros tuvimos este año una reunión con el IGAC porque el municipio se está articulando con esta para buscar una clasificación de los suelos agrológico del

municipio para que se actualice esta herramienta y contemos con datos actuales en esta reunión el IGAC nos planteó que los suelos que presentan ocupación por encima del 50% ya no tienen suelo que sea productivo y que ellos no harían análisis sobre estos predios sino lo que le expedirán en su momento al municipio es una certificación que los predios ya están construidos y por ende no pueden ser objeto de valorización, ni recategorización porque ya no cumple con esas condiciones agrológicas. Por ese factor también consideramos que no es pertinente incluir este factor y también otro elemento que ya es netamente técnico, es que los predios resultantes de los procesos de legalización no tienen unas dimensiones grandes, los predios resultantes pueden estar oscilando entre los 100m² o 150 m² y ahí estoy exagerando porque hay unos que están por debajo de esas áreas porque los niveles de informalidad y las eh divisiones informales que los llevan las familias los llevan a distribuir espacios mucho más pequeños, entonces estos espacios tampoco son productivos porque un cultivo en 100 m² en 150m² no es viable, también por ese aspecto sugerimos que no quede incluida esta restricción y con la garantía de que en los análisis que hace la Dirección de Ordenamiento Territorial ya los predios cuando presentan dimensiones muy grandes ya el análisis se hace también frente a estos elementos y son tenidos en cuenta.

Frente al Numeral 11 una presunción que se ha generado generalmente es que los asentamientos son utilizados para hacer subdivisiones por fuera de la Ley 160 que es nuestra ley de reforma agraria, aquí se nos solicitaba una explicación frente al tema puntualmente la legalización su finalidad no es subdividir, es una consecuencia de la regularización de estos asentamientos, tampoco se desfigura la Ley 160 porque aquí estamos hablando de construcciones preexistentes con una antigüedad, con una informalidad, unos asentamientos que cuentan con unas condiciones; que esas situaciones preexistentes son las que llevan a regularizar estos predios, me explico, un predio nuevo de una legalización no surge simplemente porque lo propone el ciudadano sino porque en realidad que hay un ciudadano que ostenta unos derechos previos sobre ese predio a generarse. Entonces cuando surge un área nueva dentro de un asentamiento es porque previamente se había hecho una compraventa pero se había guardado solo en la promesa, ese ciudadano ostentaba derechos ahí efectivamente no lo había podido desarrollar porque las áreas y el predio no lo permitían y lo que se hace a ese ciudadano es reconocerle esa fracción de terreno y él posteriormente con las normas que le imparta la legalización va a poder formalizar su inmueble y ejercer el derecho que tiene. Por eso es que no se está incumpliendo estas reglas de subdivisión, porque son estos desarrollos informales los que han llevado estas áreas y también las directrices que nosotros le aclaramos a los ciudadanos, es que los suelos rurales cumplen unas condiciones se adapta la norma de la mejor manera dentro de los procesos de legalización y se les brindan las directrices para que sus condiciones de habitabilidad mejoren posterior al proceso.

En el numeral 12 la pregunta puntual es que si este es un proyecto integral, que si mejora la precariedad de los inmuebles, cuántos asentamientos se legalizaron entre el año 2016 y 2019, si han tenido intervenciones para su mejoramiento. Frente a este aspecto efectivamente se trata de un proyecto integral, en este proyecto se están recogiendo todas las previsiones del orden nacional fruto de las cuales ese deben legalizar los asentamientos, posterior a ello estas acciones de mejoramiento se ven desarrolladas y materializadas a través de la regularización de sus construcciones ¿por qué esto es una acción de mejoramiento? porque regularizar su construcción mejoran sus condiciones de habitabilidad porque dentro de la legalización le van a quedar unas obligaciones, unos aislamientos, la obligación puntual de mejorar sus condiciones de ventilación de iluminación de accesos que sean acordes a las condiciones mínimas que exige cada zona, reforzamientos estructurales también se ven representados al momento no solo de los nuevos desarrollos sino también de los reconocimientos porque se parte también de esos estudios estructurales que se deben hacer de estas construcciones para mejorarlas, también esta herramienta permite mejorar en la prestación de los

de los diferentes servicios públicos al permitir individualizar la prestación de los mismos. Tan es así que hoy en día la herramienta el Decreto 1470, estableció que las empresas de servicios públicos pueden entregar provisionales, mientras se decide la legalización o sea si están reconociendo que una de las mejoras que logran estos procesos es esa identificación de la optimización de la prestación de los servicios públicos. Asimismo, el IDUVI ha brindado diferentes subsidios para mejoramiento o para construcción en sitio propio de los derivados de las legalizaciones y de los procesos adelantados en los años 2016 a 2019, si bien aquí nos preguntan estas acciones de mejoramiento a nivel barrial, es importante resaltar que de 2016 a 2019 fueron procesos individuales que logran el mejoramiento puntual en el predio que fue objeto de legalización. Ahí es donde se van a ver las mejoras en accesos en la regularización de las construcciones que tienen allí, también es importante para que quede este referente que lo que sucede a veces con estos procesos de legalización no depende del ciudadano y su intención de materializarlo, porque como se elaboran unas topografías, estas topografías median áreas reales de los predios, al entregarme a áreas reales eso me implica que yo vaya posteriormente antes de hacer procesos de escrituración, antes de reconocimientos y antes de licenciamientos vaya IGAC a que me haga esos ajustes en áreas y todos conocemos cuánto puede tardar un proceso de estos en esa entidad.

Posterior a ello, ya se acercan ahora sí al municipio y por eso es que vemos que procesos de 2018-2019 se están materializando hoy y, hoy se están tramitando licencias, reconocimientos o están adelantando sus procesos de escrituración porque ya lograron sanear todo ese otro tipo de situaciones y todo esto se logra a través de estos procesos de legalización.

En el Numeral 13 nos preguntan posterior a las legalizaciones, los actos de reconocimiento que se han se han adelantado, que si se hace un control y seguimiento efectivo a esta herramienta y ¿cuáles han sido los resultados? en cuanto al seguimiento se está diseñando la herramienta para realizarlo a efecto de garantizar que efectivamente se cumpla con todas las etapas posteriores a la legalización, actualmente estamos recopilando esos datos ya por ejemplo la dirección de urbanismo está recogiendo los datos de las licencias y reconocimientos que son derivados de las legalizaciones, porque antes tomamos el referente por llamarlo de alguna manera crudo o sea cuántas licencias, cuántos reconocimientos y ahorita sí ya se está alimentando este ítem de cuántos son derivados puntualmente legalizaciones.

También dentro de este tema de seguimiento y de lograr materializar estos actos administrativos en los diferentes pronunciamientos puntualmente que se emiten desde la dirección de Ordenamiento Territorial se le recuerda al ciudadano que tiene un asentamiento que debe respetar y cumplirla normatividad de la que allí se le dotó, me explico en un concepto de norma urbanística cuando no lo solicita el ciudadano está dentro de una legalización se le entrega copia de su acto administrativo para recordarle que los desarrollos que se presenten dentro de ese predio deben ceñirse exclusivamente a esa norma frente al numeral 14 la pregunta va encaminada a los efectos que generaron las delimitaciones efectuadas a través del Acuerdo 188 y la vigencia de los mismos.

Es importante resaltar que estos decretos con la modificación que se le hizo al Acuerdo 188 a través del Acuerdo 207 de 2022 su vigencia quedó limitada hasta el 31 de diciembre y generan efectos únicamente para los procesos radicados en legal forma hasta esa fecha o sea únicamente le aplica a los ciudadanos que efectivamente radicaron fruto de estas delimitaciones que efectuó el municipio.

En el numeral 15 nos solicitan que del acuerdo se retire las expresiones estratos 1, 2 y 3 que basta la referencia vivienda de interés social por cuanto la vivienda de interés social se define exclusivamente en una función de su naturaleza y su precio



de valor y no por estratos, la sugerencia de la Administración Municipal es que se mantenga la estratificación para acceso al proceso teniendo en cuenta que está parte de un análisis socioeconómico de la vivienda asimismo basarse exclusivamente en el valor generaría un costo adicional al tener que contar con avalúos por edificación sumado a que todo lo que se deriva a la legalización únicamente puede desarrollarse con esta tipología de vivienda nuestra recomendación frente a la ratificación es porque con esto se le evitaría al ciudadano este requisito adicional los costos de los avalúos hasta donde tenemos entendidos son bastante altos y no serviría un solo avalúo porque tendría que hacerse avalúo por edificación me explico, como estamos hablando de por de grado consolidación en un pre en un predio con lotes resultantes de 10 se tendrían que hacer 6 avalúos porque tendrían que haber 6 construcciones mínimo y si estamos hablando de una consolidación del 100% serían avalúos en solo una legalización entonces la idea es dotar de esta herramienta hasta el momento ha funcionado porque lo que se encuentra estratificado en 1, 2 y 3 y nunca presenta situaciones muy onerosas como lo mostramos en las fotografías, las viviendas que se visitan son bastante humildes, las estructuras que presentan no generan mayor valor pero también frente al tema de los valores del suelo en el municipio empieza a variar esos avalúos entonces la sugerencia es que se mantenga como ese criterio para acceder al proceso la estratificación que ya tiene el municipio actualmente.

Numeral 16 que cuántos procesos se han legalizado con base en el Acuerdo 2020.

A este respecto en primer lugar es importante resaltar que según las reglas establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y el procedimiento que allí se prevé aproximadamente un proceso de legalización tarda 6 meses porque estamos hablando que para evaluación están otorgando 45 días posteriormente se tiene que fijar en un periódico de amplia circulación en la zona, publicar un aviso posterior a eso dan 60 días para el estudio urbanístico posterior a eso son 10 días que debe estar publicado ese estudio urbanístico para recibir las objeciones que se presenten frente al mismo Entonces totalizando porque todos estos términos se entienden hábiles estaríamos hablando de 6 meses no obstante esto ya con el Acuerdo 220 nosotros tenemos aportas de ya expedir los actos administrativos finales en 3 procesos de los 131 radicados y el jefe ayer exponía en la diapositiva el estado actual de los procesos y esto no implica que no estén dándose el impulso porque como ustedes se dieron cuenta ayer cada uno ha tenido impulso procesal y cada uno está en las diferentes fases que implica el procedimiento y nosotros actualmente seguimos con el proceso y seguimos avanzando en cada una de estas revisiones que sea más efectiva, eficaz y evitar reprocesos en los requerimientos con eso se va a avanzar en las diferentes etapas restantes.

En el numeral 17 se pregunta que si el la Administración Municipal tiene planteado solicitar los recursos que habla el Decreto 1470 frente a Fonvivienda y el tema de los asentamientos y también que si este proyecto por qué no viene articulado con este decreto.

En primer lugar es de resaltar que este acuerdo viene completamente acompasado a las previsiones contenidas en el 1470 de 2024, porque este introdujo modificaciones en diferentes temas frente a los procesos de legalización es importante también resaltar que lo que hace el decreto 1470 es modificar el 1077 e incluyó nuevas herramientas pero en el proceso puntual de legalización todo lo del Decreto 1470 está plasmado en el proyecto de acuerdo es importante resaltar que el plan de gestión del hábitat es un procedimiento adicional creado para atender las figuras de los barrios de paz que es una figura que proviene de nuestro Plan Nacional de Desarrollo que ya se viene a materializar con este instrumento que también indagaciones que nosotros realizamos informales con Ministerio de Vivienda aún no tienen unos términos o unos derroteros claros para desarrollar estos planes de gestión del hábitat, el tiempo que implicaría el desarrollo de un plan de gestión del hábitat es bastante amplio lo que superaría los términos que se



nos concede la facultad sumado a esto el Decreto 1077 con las modificaciones que introdujo el 1470 permite manejar las dos figuras, estos planes de gestión del hábitat implican tener en cuenta muchas más variables y este instrumento de planificación intermedia como muy bien se referencia en este numeral 17 sí es una herramienta técnica pero el 1077 lo sigue manejando de manera separada este instrumento con las legalizaciones, tan es así que el 1470 dice que estos planes de gestión del hábitat se pueden establecer para zonas ya legalizadas sí o sea no debo yo tener las facultades sino que puedo desarrollar esta herramienta en zonas ya legalizadas o zonas con ese potencial de legalización, entonces ya saldría estos planes de gestión del hábitat y posteriormente se vendrían a solicitar las facultades para ya legalizar la zona específica que se individualiza en el plan de gestión pero lo que hacemos referencia aquí puntualmente son los términos que implicaría o sea dejarlo como previo a adelantar los procesos de legalización y segundo que la herramienta donde está desarrollado estos planes de gestión esa parte de donde están los procesos de legalización porque los procesos de legalización sí se derivan obligatoriamente de las facultades que le dan los consejos a los municipios, o sea no habrían procesos de legalización sin facultades, en cambio la construcción de estos planes de gestión del hábitat el Decreto 1470 no prevé que esté completamente amarrado por llamarlo de alguna manera a esta figura sino que la sigue manejando aparte y da elementos para desarrollar este instrumento.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUIZ, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Aquí vale la pena señalar a propósito del Decreto 1470 del 2024 que cuando uno revisa esa norma a partir del Artículo Noveno hasta el Artículo 13 es el mismo ejercicio que nosotros hemos venido desarrollando dentro del proceso de legalización de asentamientos es totalmente compatible con el proceso que llevamos en el Acuerdo 220 y cuando nosotros revisamos esa resolución que aprueba determinado asentamiento incluye y al detalle cada uno de los elementos que están establecidos desde el Artículo 9 al 13 del reciente Decreto 1470 del 2024 entonces aquí digamos que como lo hablamos ayer y como lo acaba de expresar el doctor Iván aquí hay una tranquilidad porque este proceso de asentamiento hoy está perfectamente acompasado con las normas del orden local y con las más recientes del orden nacional entonces digamos que estamos muy articulados y se seguirá manejando esa esa misma línea jurídica porque estamos cumpliendo con esa última disposición en materia de asentamientos.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE DE EMSERCHÍA

En el tema del numeral 18 se pregunta si están permitiendo legalizaciones en zona de y jardín múltiple especial. Cuando el uso de vivienda en estas dos zonas está prohibido.

Es de resaltar que actualmente no se tienen procesos sobre estas zonas no obstante se recalca que estas zonas no están dentro de ningunos de los suelos de protección o sea el ordenamiento fue el que prohibió el desarrollo de viviendas en las zonas Pero estas no se restringieron por temas ni ambientales, ni agrícolas, ni en ninguna otra índole que restrinjan el desarrollo de las viviendas y es importante para conocimiento del concejo que sí hay ciudadanos en estas zonas de jardín múltiple y múltiple especial que han consultado sobre la posibilidad de legalizar porque allí se presentan varias viviendas y que son bastante antiguas en el territorio entonces se está generando ese inconveniente y esa dicotomía en la zona porque es una zona que sí presenta viviendas a pesar de que desde el Acuerdo 17 del 2000 se prohibió pero hay viviendas que vienen hasta más antiguas que este ordenamiento, entonces es importante que ustedes tengan conocimiento que ahí hay aproximadamente 60 familias asentadas que estarían demandando el proceso o

sea lo que necesitan el proceso para llamarlo con las palabras textuales y por ende también debe ser un factor a ser tenido en cuenta en estas dos zonas.

Numeral 19 nos preguntan cuántas viviendas hay en los asentamientos legalizados previamente y cuántas tramitaron el acto reconocimiento de edificaciones.

Se cuenta con 1.369 predios derivados de los procesos de legalización de los cuales aproximadamente 145 han tramitado licencias y o reconocimientos, es importante Resaltar que estos 145 surgen fruto de los últimos análisis y recolección de información de la dirección de urbanismo pero que el número puede ser superior por la razón que les explicaba previamente que el dato no se había venido recogiendo hasta que se generó esta necesidad de ir generando el insumo, de ir materializando una herramienta de seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los asentamientos.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUIZ, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Vale la pena destacar y señalar que a raíz de esa observación de la ponencia nosotros en estos días revisando el proceso con la dirección de urbanismo y a raíz de los datos que nos entregaron le preguntábamos a ellos que si tenían una lista de chequeo cuando se iba a radicar un proyecto y que en esa lista de chequeo cuando el formulario se va a radicar aparte del Fun ellos tienen una lista de chequeo donde aparecen una serie de momentos que se revisan al momento de revisar el expediente para darle o no la viabilidad de radicar y le dijimos al director de urbanismo que por favor abriera una casilla donde se hiciera la pregunta si ese expediente que se va a ser objeto de radicación en la dirección de urbanismo hace parte o no de un proceso de asentamiento, entonces es muy importante que a partir de ahora cuando se haga el proceso de radicación en la dirección de urbanismo podamos identificar esa condición de proceso proveniente de asentamiento y ahí ya va se va a empezar a construir esa base de datos y segundo ellos van a hacer un barrido y van a hacer un ejercicio para poder identificar y caracterizar de pronto más al detalle, procesos que de pronto estén por ahí y que hagan parte de esa base de datos importantísima que son los proyectos de reconocimiento de edificaciones producto de asentamientos.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE DE EMSERCHÍA

Y con este primal culminamos todas las solicitudes de comentarios y modificaciones solicitadas frente al acuerdo y ya los ajustes que se efectuaron acorde con estas recomendaciones ya están plasmadas en el Proyecto de Acuerdo.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORRERA, PRESIDENTE

De la Administración hay alguien más que desee intervenir, no hay intervenciones, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente, si es tan amable para veo que no hay personas en las barras que deseen hacer uso de la palabra, entonces les sugiero que se le dé el uso de la palabra a los Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORRERA, PRESIDENTE

Honorables Concejales están en uso de la palabra por si desean intervenir por si hay alguna duda frente a lo explicado hasta el momento por parte de la Administración, Concejal Edgar Salgado tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias Presidente por el uso la palabra, las buenas tardes para usted, su mesa directiva, para los compañeros Concejales, funcionarios de la Administración que hoy nos acompañan, personas que nos acompañan en las barras, personas que nos siguen en las redes sociales; en una análisis que ustedes nos entregan en el Acuerdo 188 del 2023 hay un estudio negativo aprobados tres y en estudio 65 pero ustedes dicen que ya las facultades daban hasta el 31 de diciembre, que la Norma no les cubre eso o sea estas personas qué deben de hacer porque su estudio, dio hasta esa fecha, quiero que sea un poquito más específica la respuesta hacia ellos, qué deben de hacer, retiran su documentación me preguntan que ellos pagaron un estudio de suelos, si les sirve desde esa fecha del 2023 a esta fecha son 65 personas 65 grupos familiares que pues no están y no pudieron acceder, entonces sí es importante que nos den una explicación aunque ya lo han dicho pero la gente sigue preguntándome sobre este tema y aprovechando que ustedes están y nos están dando estas respuestas sí sería importante que nos explicaran un poco más sobre estas 65 personas o familias que no pueden acceder, sería esa la pregunta por el momento señor Presidente.

Gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORRERA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal Edgar Salgado, Concejal Javier Valdivieso tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias Presidente, con un cordial saludo para la mesa directiva, para los Concejales, para la administración municipal, también para las personas que nos acompañan en barras que nos siguen por redes sociales; quisiera Presidente hacer las siguientes sugerencias al proyecto de acuerdo, dos de las cuales había mencionado en el estudio del mismo en Comisión en primer lugar Presidente y arquitecto y demás funcionarios de la Administración Municipal en los casos en que los documentos que aporte quien pretende hacer la legalización no coincidan con lo verificado en la visita a la zona que nos ha explicado la administración que lleva a cabo sería importante que se estableciera un tiempo para que tanto la solicitud como los anexos se devuelvan a los interesados a través de una comunicación escrita en la que se señalen las inconsistencias con el fin de que el interesado pueda realizar las correcciones a las que haya lugar y que le pusiéramos un tiempo para que el interesado lleve a cabo esas correcciones qué pensaría yo que podría ser alrededor de 2 meses y que también se establezca que en caso de que no se efectúen estas correcciones en ese término pues entenderá desistida la petición y la administración ordenará el archivo de la solicitud, eso digamos que sería como la primera propuesta.

También quería proponer que todo lo que tiene que ver con la legalización y la formalización y la escritura de constitución quedara normado dentro del proyecto de acuerdo para que haya obligatoriedad por parte de quienes están haciendo esos procesos determinar completamente el ciclo de lo que se pretende llevar a cabo y que no pase lo que nos contaba el arquitecto en una de las exposiciones es que Se

expide el acto administrativo de legalización pero finalmente no se hace la formalización ni ante la oficina de registro de instrumentos públicos ni ante la notaría y no queda hecha la escritura entonces digamos que yo pienso que ahí podríamos incluir por ejemplo un parágrafo en el Artículo Sexto en el que se especificara que el plano de loteo aprobado mediante la resolución de legalización deberá remitirse primero al gestor catastral según corresponda para su incorporación o actualización y se podría también incluir que será obligación de los responsables del trámite de legalización de asentamiento humano realizar los trámites correspondientes al saneamiento y formalización de la propiedad de los respectivos predios dentro de las respectivas solicitudes en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, así como protocolizar la escritura pública de constitución de urbanización legalizada y adelantar las actuaciones necesarias ante la oficina de registro de instrumentos públicos para la inscripción del respectivo acto administrativo en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria y trámites necesarios ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los efectos de catastro eso sería digamos la segunda solicitud.

También me parecería importante que con respecto a esas zonas en donde se lleven a cabo esas legalizaciones se estableciera dentro del proyecto de acuerdo que quedarán como públicas las vías de acceso para que posterior a la legalización de los asentamientos estas puedan ser intervenidas por la entidad territorial porque si quedan como privadas no se podrían intervenir y no sé si esto podría quedar a cargo del IDUVI, esa sería como la tercera solicitud también quería plantear que una vez se termine todo el proceso de legalización de asentamientos la Administración Municipal pudiera remitir a la Corporación Concejo Municipal un informe en donde nos especifique cuál fue el resultado de todos esos procesos y cuáles digamos llegaron a feliz término y cuáles no para que nosotros tengamos una idea clara de qué es lo que ha pasado con este proyecto de acuerdo si llega a ser aprobado pensaría que por ahora Presidente voy a dejar ahí mi intervención y posteriormente entonces haré otra.

Gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORRERA, PRESIDENTE

A usted Concejal Javier Valdivieso, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra, Concejal Marcela Pedraza tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, muy buenas tardes a la mesa directiva, mis compañeros Concejales, a los representantes de la Administración que nos acompañan hoy y a las personas que nos acompañan en barras; quiero hacer unas preguntas que hice en la Comisión porque considero que son muy importantes para las personas que nos acompañan por redes sociales las puedan escuchar y para mis compañeros que no hicieron parte de la Comisión también puedan conocer estas respuestas las preguntas que quiero hacer son primero:

¿Qué beneficios genera la legalización de asentamientos humanos desde lo fiscal, es decir, los impuestos de delineación urbana e impuesto predial?

¿Qué beneficios otorga al ciudadano la legalización de los asentamientos?

¿En qué forma ha ayudado el IDUVI y EMSERCHÍA para el proceso de legalización de los asentamientos humanos?

Estas serían mis preguntas. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORRERA, PRESIDENTE

A usted Concejal Marcela, Concejales continúan en uso de la palabra, Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Muchas gracias Presidente con motivo de la exposición del día de ayer y hoy por parte de la Administración que quiero hacer 6 consideraciones; lo primero aprovechando la presencia y asistencia del señor gerente del IDUVI el doctor Jaime Chía está en mora de hacer una reglamentación del Artículo 51 de la Ley 2079 de 2021 y sabemos que es una necesidad por la realidad que se presentó o se permitió que se presentara por años frente a copropiedades pero este no es el tema del día de hoy, sin embargo, si me asalta la curiosidad doctor Jaime si para efectos de esos eh bienes de uso público que resultaren de los procesos de formalización y legalización de asentamientos humanos para efectos de seguridad se le pudiera dar aplicación a este Artículo 51 para efectos de claridad de que nos siguen y de los señores Concejales voy a leer el artículo dice: *“Las urbanizaciones, unidades inmobiliarias cerradas barrios o desarrollos de propiedad horizontal que cuenten con elementos instalados en espacio público destinados a su seguridad tales como rejas, cerramiento, puestos de vigilancia y/o talanqueras entre otros y que sean objeto de un proceso de restitución de espacio público por parte de la autoridad competente podrán concertar con la administración distrital o municipal correspondiente un plan de administración y cuidado del espacio público objeto de restitución con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de la zona”*.

Entonces, como para mantener esas condiciones y que sea la comunidad la que pueda mantener sus rejas, talanqueras en estos espacios, como una inquietud, y mirar la viabilidad jurídica de poderlo implementar.

2. El Decreto 1077 de 2015 se refiere al tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. A la letra dice: *“Tratamiento urbanístico de mejoramiento integral se entiende por mejoramiento integral el tratamiento mediante el cual, en determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, vías o equipamientos, se establecen las directivas que permitan complementar o completar los procesos de urbanización, a fin de corregir y mejorar las condiciones físicas de esas áreas, garantizando su habitabilidad.”*

Yo sí creo que sería muy importante que, desde la administración, se planteara algún articulado en la parte resolutive, hablando sobre el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. Como lo he dicho ya en varias intervenciones, no podemos perder el norte, que parte de la razón de la formalización y legalización de los asentamientos humanos es poder superar esa condición de precariedad. Y es, ni más ni menos, una herramienta trascendental que el mismo ordenamiento jurídico nos está presentando. Por eso, creo que debería quedar como un artículo de la parte resolutive, y le solicito a la Administración que plantee alguna propuesta de texto.

Tanto en el artículo segundo, numeral segundo, del Proyecto de Acuerdo 03 de 2025, como en su diapositiva número 21 presentada el día de ayer. Ustedes presentan una fórmula de donde sale el porcentaje de la consolidación. Ustedes lo plantean que sale de dividir los lotes ocupados sobre los lotes aparentes. Entonces, pero yo me voy al Proyecto de Acuerdo y dice en el artículo segundo, numeral segundo, inciso segundo de este numeral segundo: *“Entiéndase por grado de consolidación la relación que existe entre el número de lotes ocupados con*



Concejo de Chía

edificaciones destinadas a vivienda sobre el número total de lotes aparentes que conforman el área delimitada.”

Yo sí tengo mis inquietudes respecto de esta fórmula. Para mí, la consolidación parte del desarrollo constructivo informal de vivienda de interés social. Lo primero es preguntarles si esta fórmula la extraen ustedes de alguna norma o es producto de la propuesta de ustedes dentro del análisis del proyecto. Si la respuesta es la segunda, no estoy de acuerdo. Yo plantearía que ese porcentaje de consolidación debería ser del área del polígono de mayor extensión que va a ser objeto de la formalización y legalización, sobre el área construida. Ese sería un concepto más claro de consolidación. Ahora, me parece que debe darse una explicación más clara de lo que es el concepto de “lotes aparentes”, para no generar faltas, de convicciones o conceptos erróneos.

4. Creo en la función social de la formalización y legalización de los asentamientos humanos, y por eso, desde el año 89, con la ley de reforma urbana, el legislador tuvo a bien incluirlo. Y, a lo largo de todos estos años, cada norma que ha sido regente en materia de derecho urbanístico ha incluido normas en materia de asentamientos humanos, y esto obedece claramente a la ejecución de las fuentes formales con motivo de las fuentes materiales del derecho. Sin embargo, sí creo que no puede enviarse un mensaje equivocado con relación a las personas que sí construyen de manera formal, que construyen con licenciamiento. Si dejamos un plazo tan corto como el de 5 años, doctor Iván, le garantizo que no es decirle otra cosa a la ciudadanía: que es más fácil estar en la informalidad, que después, en algún momento, va a legalizar y lo hará por debajo y por fuera de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial. Y usted sabe que esa es una de las condiciones de la formalización y legalización.

A mí lo de los 10 años, aunque ninguna norma lo establece, es más por el hecho de que, si bien es cierto que ya hay una realidad que son los asentamientos y que deben ser legalizados, no podemos mandar el mensaje equivocado de que ese es el mecanismo más favorable para hacer desarrollos constructivos, más aún cuando creo que está demostrado que el término de prescripción de la acción policiva que trae la ley 1801, de los 3 años, no se está cumpliendo. Y excúseme, yo sé que aquí hemos tenido controles políticos a las inspecciones de policía, pareciera que tienen una infraestructura y un personal carente para ejercer todas sus tareas, pero cuando vamos al territorio, vemos que todos los días hay infracciones urbanísticas por donde vaya uno. Sin embargo, la Administración municipal, y no lo digo solamente por esta administración, si echamos para atrás y hacemos un recorrido, vamos a encontrar... Yo no voy a juzgar si fue de manera premeditada, volitiva o no, pero se ha dejado vencer ese término de los 3 años de las acciones policivas.

¡Qué mal mensaje! Yo recuerdo que el Alcalde, de manera informal, en alguna reunión, el Alcalde del periodo anterior, decía que: “Yo no voy a pelear contra las personas para que tengan su vivienda, y entonces yo no voy a ordenar ni voy a patrocinar que haya demolición”, dándole cumplimiento tanto a la ley 1801 como a la ley 810 de 2003. ¡Qué mal mensaje! La informalidad y la ilegalidad no pueden ser el mensaje ni la invitación a pasar por encima de la organización, la institucionalidad y la legalidad. Por eso insisto en los 10 años.

No logro entender su explicación, doctor Iván, entorno a por qué mantenerlo de los estratos. La verdad que no lo entiendo, pero además no entiendo qué le suma al proyecto que tenga los estratos, cero. Ninguna de las normas que regulan la vivienda de interés social... Y empezamos por allá, desde la ley 9 de 1989, haciendo un recorrido normativo por todas, en ninguna habla de estratos. En ninguna, y a ustedes tampoco, como Administración, les va a representar ningún beneficio. Es que no entiendo, de verdad, cuál es el plus de tener los estratos ahí contenidos.



Y excúseme, no quiero parecer superficial o, por lo contrario, purista en el lenguaje, pero en el párrafo primero del artículo primero incluyen una de las palabras tal vez más desastrosas del idioma castellano, que es “conllevará”. Dice: “En ningún caso el ejercicio de las facultades conferidas mediante el presente acuerdo conllevará a la modificación en la clasificación y uso del suelo de los predios objeto de legalización de asentamiento humano.” Conllevar es sufrir, soportar las impertinencias o el genio de alguien, o incluso hay una definición por allá que dice que es acompañar en el dolor a alguien. Lo correcto, desde el punto de vista gramatical, sería, en vez de “conllevar”, es “traer consigo”. Por favor, incluyan esa modificación de texto. No es nada trascendental, pero es para que quede gramaticalmente más correcto. Por ahora dejo ahí, Presidente. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejales, encuentran en uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Javier Valdivieso.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias, Presidente. Es que una de las solicitudes que dicen en Comisión... Se me olvidó hacerla hace un momento, y es que, si la administración municipal, con posterioridad a la aprobación del acuerdo, va a emitir un decreto reglamentario sobre este tema, pues deberíamos también ponerle un tiempo. Lo que proponía yo en Comisión es que fuera de unos 15 días calendario, para asegurarnos de que se le va a dar celeridad al proceso. Era eso, Presidente. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continúan en uso de la palabra, Honorables Concejales.

¿De la comunidad, hay alguien que desee intervenir? Nadie desea intervenir de la comunidad.

Honorables Concejales, vuelvo y pregunto: ¿si alguien desea intervenir? Si no, daría el uso de la palabra a la administración municipal para que dé respuesta a las inquietudes y algunas solicitudes que están haciendo los Honorables Concejales frente a la presentación del proyecto.

Creo que, algunas de esas solicitudes se deben analizar, porque, si se incluyeran, así como se pronuncian acá en la plenaria, sé que lo que se quiere se dificultaría. Entonces sí le pido a la administración que analice esas inquietudes o solicitudes que están poniendo aquí en la plenaria los Concejales, porque para cada cosa hay su explicación estoy seguro, pero si les fuéramos a tener en cuenta, créanme que, si lo que se quiere es ayudar a estas personas que necesitan esta posibilidad, se nos complica un poco.





HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal, me pidió el uso de la palabra. Perdón, Concejal Víctor? Sí, y luego el Concejal Salazar.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias, Presidente. Un saludo muy especial a las personas que se encuentran en la Corporación, a la administración municipal, y al arquitecto Héctor Orlando. A mí no me quedó claro sobre las 450 familias que hicieron la solicitud de inscripción. O sea, ¿cómo van a hacer la depuración de estas familias para ver cuáles son las que clasifican para asentamientos humanos? Esa es una de las preguntas, arquitecto. La otra es: ¿cómo se les va a informar a todas las personas de la vereda de Fagua que están incluidas en la Chucua de Fagua en resolución que emitió la CAR? ¿Cómo se le va a dar el manejo a estas familias? Porque las familias no tienen conocimiento de estas legalizaciones ni de esta resolución de la CAR, y ellos van a hacer sus trámites. ¿Cómo se va a manejar ese sistema?

Los trámites de tiempo, Arquitecto, la ley son 6 meses, pero en seis meses nos van a llegar otra vez aquí a la corporación. ¿Cómo se va a manejar esto nuevamente para que no esté llegando este acuerdo municipal otra vez en 6 meses? O sea, ¿ustedes ya tienen todo avanzado? Pero sobre estas 400 familias, ¿cómo va a seguir el procedimiento? Lo que yo quiero es que cada año de esta administración se presente este acuerdo municipal. Yo sé que, mientras no se reglamente el plan de ordenamiento, van a existir los asentamientos porque no hay quien tranque la construcción ilegal. Siempre van a existir los asentamientos humanos. Pero a lo que voy es a los tiempos, los tiempos que se van a manejar desde la administración. Porque, por ley, son los 6 meses, pero los tiempos que ustedes van a manejar para darle solución a todas estas familias, tanto a las que ya radicaron como a las que no han radicado.

La otra es: ¿cómo se va a manejar los perfiles viales de las veredas? Arquitecto, nosotros estamos legalizando aquí unos asentamientos humanos, pero son de los terrenos, no de las construcciones. ¿Ustedes cómo van a manejar ese tema de los anillos veredales? La mayoría de personas construyeron sobre los anillos veredales, y si nosotros les empezamos a dar estos asentamientos, después, ¿cómo legalizan esas construcciones? No se puede, porque esos anillos veredales hay que respetarlos. Nosotros ya tenemos los problemas de la movilidad, y ya nos toca estar pensando cómo se hace la ampliación de esos anillos veredales en todas las veredas del municipio.

También quiero, de pronto, aclarar, porque hay personas malintencionadas que he escuchado en una emisora, que dicen que con este acuerdo nosotros vamos a aprobar edificios, que vamos a aprobar urbanizaciones. Yo quiero que aclare usted, con su propia voz, que nosotros no estamos aprobando ni urbanizaciones ni estamos aprobando edificios. Y quiero que, por sus propias palabras, les diga cuántas radicaciones hay para aprobar edificios o cuántas radicaciones hay para que nosotros, los Concejales, desde aquí, en la corporación, vayamos a aprobar con este acuerdo municipal, porque eso lo dicen a diario.

Entonces, ¿nosotros vamos a aprobar todos los edificios que están contruidos en Chía prácticamente? Están mal informando a la comunidad, y yo quiero que por su propia boca la administración informe a esta comunidad que nosotros no vamos



a legalizar ni edificios ni urbanizaciones. Estos son los asentamientos realmente que la gente de nuestro pueblo, la gente natal del municipio de Chía, lo necesita.

El otro punto es este, arquitecto: lo de los tiempos del IGAC. ¿De pronto ustedes tienen algún convenio con el IGAC? Porque esos tiempos se demoran mucho. O sea, una aclaración de área o linderos se está demorando aproximadamente 2 o 3 años, y por eso es el tiempo que ustedes nos dicen que hay legalizaciones desde el 2007 por el IGAC. Entonces, yo creería que, de pronto, si ustedes tienen algún convenio para que agilicen esas resoluciones del IGAC, porque donde no concuerdan las áreas, pues hay que hacer una aclaración de áreas o linderos. Entonces, sería muy bueno que ustedes tengan convenio con el IGAC.

Lo otro es que la resolución que sacó el IGAC aproximadamente hace un año o año y medio, ya todos los topógrafos tienen que estar actualizados. Ya no era como antes, que usted hacía el levantamiento, iba y lo radicaba al IGAC. Ahora ya no es así. Ahora, es ir al IGAC, solicitar la cita para que se conecten satelitalmente el topógrafo se conecta al IGAC para hacer ese levantamiento topográfico. Ahora es así. No sé cómo lo están manejando ustedes.

La idea es evolucionar, evolucionar, porque hay muchas familias que ya están cansadas, cansadas de este acuerdo municipal, porque ya se formó como un juego. De verdad, que desde el 2007 hay radicaciones y es la hora que todavía no les dan solución. Entonces, en este acuerdo municipal, que confío que la corporación lo va a aprobar, es de verdad que ustedes también agilicen con estas familias, miren cómo les agilizan el trámite, para no llegar ahorita en seis meses otra vez y que las mismas familias estén ahí y se venza el término, y seguimos en el mismo juego. Es eso, arquitecto Héctor Orlando.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Torres. Concejal Salazar, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias, Presidente. Saludo a los compañeros de la Corporación, los funcionarios de la administración y todas las personas que nos acompañan en esta plenaria.

La necesidad de la legalización de este proyecto va prácticamente orientada a que son los raizales del municipio los que han sido los menos favorecidos con todo el tema de ese plan de ordenamiento que tenemos, con ese Acuerdo de 17 del 2000, un atraso que no permitió que se legalizaran muchas zonas antes de que se urbanizara casi todo Chía. Y es por eso que yo quisiera, doctor Héctor Orlando, en una familia con un lote de 1000 m² o 2000 m², pero con cinco o seis herederos. La idea es que todos puedan tener acceso a ese terreno, que es un terreno paterno, un terreno que han heredado, y que todos aspiran a vivir allí, y que, de cierta manera, con la norma no les permite.

Quiero dejar una inquietud. Que, por lo menos, como el tema es de interés social, se le apliquen los parámetros de los programas BIC, o sea, que permita a ellos una mayor posibilidad de que todos los herederos puedan quedar dentro del mismo predio. Es como una inquietud que quisiera dejar, porque las normas están muy duras y no permiten que esto se haga, pero de pronto, en ese orden de ideas, aplicando lo mínimo, podrían participar más herederos dentro de ese mismo proceso.



Quería solicitar de manera cordial que me quede más claro el tema que tiene que ver con los asentamientos no consolidados. Me refiero a construcciones que, con el tiempo, ya se han construido con materiales estables y cuentan con servicios públicos, pero están fuera de norma. La pregunta es: teniendo en cuenta que esta construcción ya no se puede demoler, porque sería más costoso la cura de la enfermedad, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para poder legalizar esos predios, entendiendo que están fuera de norma?

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Jorge Salazar.

Concejales, continúa el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela Pedraza, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias, Presidente. Yo quiero hacerle una pregunta al Concejal Pablo como ponente, en cuanto a retirar las expresiones de estratos 1, 2 y 3 en el numeral quinto de la ponencia, porque me genera una duda. Al revisar la definición de vivienda de interés social, se hace por el avalúo o el valor que tiene el predio o el inmueble. Pero esto no sé si ustedes me pueden aclarar, como administración, si haría necesario que las personas llevaran un avalúo o un peritaje del predio para que pudieran acceder al asentamiento, porque, digamos, mi duda es que buscamos darles facilidades, pero de pronto no incrementarles requisitos que puedan generar gastos adicionales, sabiendo que muchas de estas personas lo están haciendo y están en situación de precariedad.

Entonces, mi pregunta es, bajo mi perspectiva y de lo que yo he analizado, consideraría pertinente mantener los estratos 1, 2 y 3 para evitar que ellos tengan que hacer esos trámites adicionales. Un peritaje adicional, un gasto adicional para poder tener acceso al proyecto de asentamiento.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Marcela. Concejal ponente, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Muchas gracias, Presidente.

Concejal Marcela, varias cosas: los estratos no implican una cuantificación como si lo ordena la norma que regula lo de vivienda de interés social. Pero me parece muy afortunada su inquietud, porque había olvidado un punto trascendental que sí lo había planteado en Comisión y respecto del cual les propongo a ustedes, compañeros Concejales, que lo valoremos. Yo creo que los seis meses de vigencia de estas facultades pro tempore deben estar condicionados a que esté debidamente consolidada la actualización catastral, y es ahí de donde seguramente debe salir el avalúo de la vivienda de interés social, no de estratos. Es decir, que una vez se consolide y quede firme la actualización catastral, arranquen a correr los seis meses. Antes no.

Además, creo que esto también, porque según los rumores, todavía se va a demorar varios meses, le daría un margen también a las personas interesadas en poder adjuntar, aportar, conseguir la documentación y los requisitos que están planteados para la formalización, la radicación de la formalización y legalización.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal ponente. Concejal Marcela Pedraza, tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente, quiero hacerle una pregunta nuevamente al ponente. Si de ser así, entonces sería importante aclarar que el avalúo sería el avalúo catastral, porque ese es al que usted se refiere, asumo, al hacer la actualización. Pero entonces estaríamos incluyendo un requisito adicional a las personas, que se haga un peritaje.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Concejal... perdón, Presidente. Si me da el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Con motivo del plan de desarrollo nacional del Presidente Duque se estableció como obligatoria para los entes territoriales locales, me refiero a municipios y distritos, que se adelantara la actualización catastral, pero con la metodología multipropósito, este imperativo fue ratificado en el plan de desarrollo del Presidente

Gustavo Petro, y ¿esto qué implica? Ya las actualizaciones catastrales o ya esta modalidad multipropósito, ya no es como la tradicional que era área construida, área del terreno y el estrato, ya, y si era dependiendo el tipo del uso del suelo, no, aquí tiene muchísimas más dimensiones que entran en juego y que van a entrar a determinar, entre otras, cuál es el avalúo, esto tiene un antecedente histórico además muy importante Concejal, en Colombia en algún momento, no sé quién fue el genio y se inventó lo del avalúo catastral, desde el punto de vista legal no tiene ningún asidero, ninguna justificación, que haya una avalúo catastral por fuera del justiprecio del avalúo comercial, uno tributa o deontológico uno debe tributar por lo que realmente tiene y no por un valor inferior.

Por allá finalizando los años 80s en Bogotá, siendo alcalde Jaime Castro trajo una metodología de liquidación del impuesto predial conocida como el auto avalúo, que acercaba ese avalúo catastral al valor comercial, pues Concejal la modalidad multipropósito acerca el avalúo catastral al avalúo comercial y ese es uno de los efectos necesarios y que quiso incluir el gobierno nacional, ya que no haya ese rango, que seguramente en los meses que faltan para que llegue la actualización catastral, cuando lleguen como lo han denunciado en otros municipios que, “uy pero es que me incrementaron el 1.000% mi avalúo”, pues claro, seguramente usted tiene un avalúo de un lote y ahora tiene una construcción de cinco pisos, entonces eso será objeto de discusión seguramente más adelante, pero la respuesta es, con el catastro multipropósito y la actualización que está en curso se va a acercar muchísimo el avalúo catastral al justiprecio, entonces sería una herramienta maravillosa para la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía, entorno de poder cumplir con los requisitos de vivienda de interés social y su valorización. Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Ponente; Honorables Concejales continúan uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela Pedraza, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente creo que es importante que quede claro, y yo sé que su explicación Concejal Pablo es muy válida, pero si vamos a dejar requisitos dentro de un proyecto de acuerdo, sí sería muy claro y pertinente decir cómo se va a mirar lo de la vivienda de interés social porque como usted había pedido en la ponencia antes que se hicieron peritaje, dar claridad que va a ser el resultado de avalúo que da el catastro multipropósito, para dejar la claridad, ya que se eliminaría según su solicitud estratos 1, 2 y 3, pero la definición de vivienda de interés social también es muy clara, entonces para que no existan rangos de interpretación o diferentes interpretaciones a futuro, dejar claro cómo se va a determinar que sí esté dentro de ese rango y cuál es el avalúo que se va a tener presente porque se van a generar

muchas controversias y dudas en su momento, es a efectos de dar claridad en el Proyecto de Acuerdo. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias Presidente por darme el uso de la palabra; yo realmente en principio no pensaba intervenir porque considero que es un Proyecto de Acuerdo que en su estructura, en el documento considero que ya está organizado, que es lo que finalmente venimos aquí a debatir en muchas de las ocasiones, el texto que desde mi punto de vista es supremamente importante estos cuatro aportes que hizo el Concejal Javier Valdivieso, importante que lo revisen y ojalá se pueda realmente especificar esto, pero con esto que acaba de comentar y decir el Concejal Pablo Andrés, se me genera una duda y una inquietud y una preocupación más que todo porque desde mi punto de vista lo que está haciendo el Concejal Pablo Andrés es primero, condicionar el Proyecto de Acuerdo de Asentamientos Humanos a una actualización catastral que ya sabemos que está en veremos por diferentes circunstancias, pero no se conoce aún y finalmente Asentamientos Humanos es, lo dijo el Concejal Salazar es para beneficiar a las personas en muchas ocasiones natales del municipio de Chía que por necesidad decidieron construir en el lote que heredaron y hoy tienen su vivienda y muchísimos de ellos hoy están aquí detrás de la Administración buscando tener escrituras.

Básicamente es eso para hablar en términos claros y dejar a un lado el léxico técnico que suelen utilizar desde la Administración y usted Ponente, pero con lo que usted pretende pasaría algo, primero, yo creo que la actualización catastral no tiene nada que ver con Asentamientos Humanos porque las personas con actualización o sin actualización necesitan legalizar, si a una familia llegan y le dicen: "la actualización catastral de sus predios fueron estas, estos fueron los resultados, el impuesto predial subió tanto porcentaje" ¿Cree usted que van a cambiar de opinión? Nadie va a cambiar de opinión Concejal Pablo Andrés, así que son dos cosas diferentes, por supuesto es importante la actualización catastral, tiene que llegar, o lo hemos debatido en diferentes escenarios, el municipio hoy está quieto por culpa de no tener la actualización catastral y no poder generar el pago del predial, pero los Asentamientos Humanos son una necesidad de las personas del municipio.

Ahora, estoy de acuerdo con su ponencia en algunos aspectos donde menciona que se está prestando para otras cosas que no deberían suceder, que el control está allá en la Administración, nosotros en hacer el control político y hacer el análisis del Proyecto de Acuerdo, pero nada tiene que ver la actualización catastral con los Asentamientos Humanos, es más creo que el tema del estrato también se sale de contexto porque lo dijo muy claro el ingeniero, si no estoy mal, me disculpa, no sé el nombre, Iván gracias, pero lo dijo muy claro es para los avalúos, ¿cómo se hace un avalúo sin conocer si es estrato 1,2 y 2? Si se puede hacer un avalúo sin conocer



el estrato, usted me dirá Concejal Pablo, pero yo realmente creo que eso no se puede hacer que finalmente es lo que le interesa hoy la Administración para poder avanzar con los asentamientos.

Acá el único propósito que nosotros tenemos es beneficiar a las personas, hemos visto este recinto del Concejo Municipal lleno, solicitando, exigiéndole al Concejo que saque adelante este proyecto, intentemos hacer que el proyecto tenga las mejores herramientas para que la Administración pueda actuar, pero no le pongamos más peros a este proyecto que sin duda alguna sí beneficia al Municipio de Chía; eso es un, pero Concejal. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Replica Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias; la legalización de asentamiento informales y en condición de precariedad está exclusivamente reservada en el ordenamiento jurídico colombiano para bienes de interés social Concejal y la vivienda interés social la misma norma la determina, la cualifica, la cuantifica, en el evaluó que son los salarios mínimos legales mensuales vigentes, aquí le preguntaría yo a la Administración ¿cómo hacen ustedes para determinar que está dentro del rango de vivienda interés social? Si vamos a la normativa del año 2013 que regula la materia evaluatoria en Colombia, entonces le tocaría un requisito adicional a las personas que están interesadas en contratar una avaluó comercial y aportarlo, y eso sí sería un costo adicional, un trámite adicional, en cambio si ya está el avaluó, la actualización catastral con la metodología multipropósito no tendrían que aportar una avaluó adicional, es todo lo contrario lo que estoy pretendiendo, ni un costo adicional, ni un requisito adicional, es todo lo contrario, según la Administración ya ahorita en unos pocos días vamos a tener la actualización, no tiene nada.

Yo creo que es importante que la Administración nos advierta, nos explique ¿cómo están haciendo ese avaluó de la vivienda de interés social para saber qué está dentro del rango? Esa es la pregunta inicial y gracias por su intervención porque creo que de ahí debemos partir. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales la invitación es a que hagamos las preguntas, sé que el debate se puede dar entre nosotros desde los conocimientos que tenemos, pero como lo manifesté hace un rato la Administración está escuchando todas esas inquietudes ellos son los que tienen toda la información, son los expertos en el tema, son los que vienen entregando estos Asentamientos Humanos, no hace un año, sino desde muchos años atrás, entonces estoy seguro que ellos nos tienen respuestas a cada una de esas inquietudes, la idea y creo que lo que hemos manifestado aquí los Concejales es querer apoyar a estas comunidades que

necesitan este acuerdo municipal, pero dando cumplimiento a la ley y es válido que se presente este tipo de debates, pero los invito compañeros a que hagamos las preguntas para que quien puede contestarnos nos dé respuesta y ahí sí analizaremos qué es lo mejor para hacer enmiendas o modificaciones a este Proyecto de Acuerdo No. 3 de quien es Ponente el Concejal Pablo Castro.

Honorables Concejales están en uso de la palabra por si desean intervenir o si no haría el uso de la palabra a la Administración para que dé respuesta, si tiene la respuestas en este momento o si no miramos qué hacer, pienso que este tipo de estudios a este proyecto en particular debemos analizarlo con detenimiento porque es que a partir de que en caso de ser aprobado sabemos que son 6 meses y esos 6 meses correrían ya en contra de aquellos que necesitan hacer el trámite o cada uno de esos trámites que ustedes también han mencionado aquí Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

En primer lugar, creo que el IDUVI había enviado una presentación y no he visto la exposición doctor Jaime, no sé si fue que se cruzó la presentación y era de comisión y la enviaron a plenaria, no sé, pero en la exposición leí algunos temas importantes que considero que usted debe exponer.

En segundo lugar, solicitarle a la doctora Luz Aurora y al arquitecto Héctor Orlando, hacer una aclaración respecto a esta solicitud que hace el Concejal Pablo Andrés, en el sentido de que deberíamos buscar el estudio o desarrollo de este Proyecto de Acuerdo posterior a la actualización catastral, mi punto de vista es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero por supuesto no tengo mayor conocimiento en esto y sí me gustaría que la Administración pueda hacer una precisión de esto.

Lo otro para consultar, es que en este cuadro que ustedes presentaron y que usted explicó muy bien arquitecto, se exponen todos los beneficios o todas las familias que han recibido los Asentamientos Humanos muchísimos años atrás, me preocupa muchísimo que después de..., si llega a ser aprobado este Proyecto de Acuerdo, sigan ustedes presentando el proyecto y presentando el proyecto y así sucesivamente esto nunca va a terminar, les solicito, primero, buscar una estrategia para recorrer el municipio y llegar a todos los sectores, de todas las familias que podrían beneficiarse con esto, es decir que no solamente ustedes, es entendible, hay muchas personas que llegan allí a la Dirección de Urbanismo y es demasiado el trabajo que ustedes tienen, pero yo considero que ustedes deberían salir y buscar de sector en sector y golpear y decirles: “vengan, ustedes podrían ser beneficiados de estos Asentamientos Humanos, les ayudamos a reunir todos los documentos y presenten esto ya que el Concejo Municipal lo aprobó”, esto con la intención de poder llegar al 100% del municipio, hacer el reconocimiento e identificar los territorios que podrían ingresar en esto, podría ser muchísimo más, cuatro veces más de lo que se han presentado hasta el momento, seguramente, pero considero que si ustedes hacen esta tarea se evita volver al Concejo Municipal.

Página 23 de 40



Concejo de Chía

Segundo, o bueno segundo en esta idea, que también podríamos estar evitando tanta construcción ilegal, es que es una realidad, es difícil de hablar porque también se sabe que las personas afuera construyen por la necesidad, no porque quieran, sino porque el arriendo está muy costoso, porque es muy difícil conseguir un apartamento en Chía que no baje el arriendo de: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000), UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000), OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000), sabiendo la situación real que tiene, entonces las familias deciden buscar un préstamo, comprar los ladrillos, el cemento, etcétera, construir, eso es lo que pasa, pero es lo que está pasando ahorita, no es lo que viene pasando de años atrás o sea años atrás sucedió es lo que estamos viendo ahorita, pero esto aumenta y va creciendo.

Entonces eso de la mano, una propuesta para el Ponente, que invitemos a la Secretaría de Gobierno en cabeza de las inspecciones de policía para que se busque la estrategia, primero, que hagan el reconocimiento desde la Dirección de Urbanismo del territorio y se sepa hasta qué momento respecto a la construcción hoy Chía está y las inspecciones de policía tengan el mismo reconocimiento y vayan de la mano con esta campaña que les propongo se pueda realizar para que la construcción ilegal no continúe creciendo, eso es lo que realmente considero yo un Proyecto de Acuerdo, que de antemano anuncio mi voto positivo, con la intención de que las familias y las personas de Chía obtengan este gran beneficio porque sí hay muchos beneficios, lo que pasa es que es difícil dárselo a entender o es difícil generar esta intención, incluso difícil que se enteren que existe la posibilidad de hacerlo, pero bueno sin duda alguna creo que toca hacerlo, depende mucho de la Administración que no se continúe presentando el Proyecto de Acuerdo y el Municipio se siga desorganizando. Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Natalia; Concejal Andrés Vela, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente; fijese que en torno a la conversación que se acaba de plantear acá en el recinto de la corporación para mí resulta evidentemente muy claro lo que usted está diciendo Concejal Ponente porque tenemos que partir de que los actos administrativos o en este caso, generalmente tienen efectos hacia el futuro y para mí, contrario a lo que acabo de escuchar, si es indudablemente necesario que la Administración Municipal nos diga si los inmuebles objeto, o las solicitudes que se van a realizar en torno, o que van a solicitar esa regularización y legalización de Asentamientos Humanos va a ser previo a la actualización o con posterioridad la actualización catastral.

Porque fijese que en este punto, es importante decirlo, para que se culmine el proceso de actualización catastral existe un acto administrativo que da clausura del mismo y en ese sentido, yo, incluso mediante una solicitud formal que presenté la Secretaría de Planeación me indicó que se le corrió traslado a el IGAC porque no cuentan con este acto administrativo de clausura, si nosotros vamos a las normas que incorporan la normatividad del IGAC, se evidencia que culminará este proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito una vez sea notificado y



publicado, luego acá sí es importante y me asalta poderosamente la duda de que se indique y claramente tiene que quedar en el Proyecto de Acuerdo o en el acuerdo que se logre, de pronto, apoyar en esta ocasión, si va a ser previo o después.

Resulta indudablemente necesario porque yo entiendo su preocupación Concejal Ponente y es que usted en este caso quiere que prime la realidad y que prime la legalidad, no es posible decir que hoy mi casa vale 150 salarios mínimos y mañana entra a regir la actualización catastral y vale 250, sería casi que incoherente que de un día para otro yo pueda obtener o no el beneficio para acceder a los Asentamientos Humanos.

Entonces, yo creo que es indispensable, digo y repito, es sumamente indispensable que en el Proyecto de Acuerdo se indique que se va a hacer previo o posterior la actualización catastral y los únicos que nos pueden dar la respuesta son ustedes, porque indudablemente yo creo que todos los 15 Concejales estamos con la vocación de apoyar este Proyecto de Acuerdo, pero nosotros no podemos simplemente votar algo sin conocer realmente el espíritu del Proyecto de Acuerdo, en torno a información verificable por parte de la Administración Municipal.

Simplemente ahondar en ese tema y pedirle a la Administración que nos indique o que me dé respuesta a mí, si se quiere, porque yo creo que acá ya todos han hecho los aportes necesarios, tanto técnicos como jurídicos. Mis compañeros Concejales han sido juiciosos en torno a las diferentes participaciones que han realizado, pero fíjese que acá ese tema, para mí, sí resulta indispensable que ustedes lo digan.

Y en ese sentido, en concordancia con la Concejal que precedió en la palabra, sí es importante. Yo creo, Presidente, no sé, con la venia suya, que se le dé la palabra a la administración. Bueno, si alguno de mis compañeros quiere hablar, y si en caso tal de no tener este tipo de respuesta, que por favor, de pronto, se analice si ellos requieren, de pronto, de un tiempo para responder esa pregunta, porque entiendo que no es fácil, más aún cuando ya existen comunicaciones por parte del IGAC y por parte de la Administración Municipal e incluso acá quiero solamente acuñar algo que leí en el proyecto de acuerdo, en el cual se me asignó como ponente. Se dice, entre líneas, en cuatro o cinco líneas, que se han presentado solicitudes de cumplimiento al contrato a otras entidades que vigilan las actuaciones del IGAC, y eso ya lo solicitaré dentro de mi ponencia para que podamos realmente avanzar y que este proyecto de acuerdo nosotros estemos tranquilos al momento de la votación.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Concejal Alexander Robayo, tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias, Presidente, por el uso de la palabra. Con un cordial saludo para usted, para la mesa directiva, para la plenaria del Concejo, funcionarios de la Corporación, funcionarios de la Administración, las personas que nos acompañan en barras y las personas que nos siguen en las redes sociales.

Quiero hacer una intervención, de pronto enfocada en las cifras que ustedes hoy nos entregan, doctor Orlando. Sin duda, vemos que hay un alto número de predios sin formalización. Ustedes nos entregan una cifra que son 1.076 predios y yo, haciendo aquí un análisis de esas cifras, pude ver que entre el 2016 y el 2023, son 187 solicitudes que se han aprobado. Eso me da más o menos un 17%. Entonces, aquí creo que sí es importante. Adicional a esto, uno ve que este proyecto se ha venido presentando de manera recurrente en la corporación, y a mí sí me gustaría saber si esos 1.076 predios que ustedes tienen identificados, entiendo porque ya hay como una caracterización, sería importante ver cómo podemos lograr por lo menos llegar a esa meta. Y si el tiempo que estamos solicitando nos permite alcanzar ese 100% de esos predios. Claro que, seguramente, estamos hablando solo de predios, y eso genera un trabajo y una carga bien fuerte, pero sería importante que empezáramos desde ahí mirando estas cifras, porque es que venir con este proyecto y si uno ve las aprobaciones, son mínimas.

Y en estudio, desde el 2022 al 2024, hay 205 predios que están en estudio, y decían ustedes que al 31 de diciembre esos estudios que venían, ya seguramente no se van a poder realizar y esas personas tendrán que volver a radicar nuevamente su trámite. Y creo que eso genera un desgaste tanto para ustedes como para los ciudadanos. Entonces, creo que es importante, si a bien ustedes lo ven, que este proyecto, no sé si en este momento se pueda dar o en estudios futuros, tenga esa caracterización muy clara. Ojalá podamos llegar a una meta, o tener una meta por encima de un 60%, con el fin de lograr, de pronto, esta formalización y legalización que tanto se necesita.

También acompañando un poco lo que decía el Concejal Pablo, claro, es importante el tema de la legalización, pero también hay que entender que aquí lo que estamos tratando de resolver es algo que finalmente no se está controlando, y no se está controlando por los entes correspondientes. Cada vez vemos que crece esta informalidad, cada vez vemos que son más predios los que se construyen sin ningún tipo de estudios, se presentan estas infracciones urbanísticas y no hay control. Entonces también preguntar cómo ustedes están trabajando para mitigar este impacto. ¿Qué se está haciendo, doctor Orlando? ¿Qué se viene trabajando con las inspecciones? ¿Se está haciendo un trabajo? Porque, claro, seguimos en el trabajo juicioso de ustedes, presentando el proyecto de estar formalizando y legalizando predios, pero sin control. Pues creo que esta problemática nunca va a terminar.

Entonces, es importante también que nos cuenten cómo se viene ejerciendo ese control dentro de la administración y qué resultados se tienen, ojalá con cifras.

Por otro lado viendo las cifras que nos entregan y viendo los sectores que han hecho sus solicitudes y los que han logrado de alguna manera ser aprobadas, curiosamente el año pasado tuve una solicitud por parte de un vecino de mi sector donde me informaba que había hecho su radicado, que estaba en proceso de aprobación y ¡oh sorpresa! yo no lo veo en este informe de análisis de información que ustedes nos entregan, entonces me gustaría saber por favor cual es la razón, voy a permitirme leer el número de radicado 20245800030772 esto fue radicado el año pasado pero a hoy no han dado respuesta al ciudadano, adicional a eso no lo veo en este informe, cuando uno no encuentra este tipo de información es donde se le generan dudas. Esa era mi intervención Presidente por el momento. Gracias por el uso de la palabra Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Alexander Robayo, Concejal Torres tiene el uso de la palabra.

HONORABLE VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente para salir de este tema, quiero solicitarle presidente que le demos la palabra a la administración y ellos nos digan si se toma un tiempo para mirar estos puntos o no, ellos nos van dando la aclaración sobre este proyecto, si se aprueba sujeto a la actualización catastral o no, entonces lo conveniente es darle la palabra a la Administración para que ellos nos den el informe.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Víctor debo manifestarle que creo que para el orden que sugirió el Concejal ponente es que los Concejales hagan sus intervenciones, sus inquietudes con eso la administración va a contestarnos, este espacio es para la intervención de los Concejales con el fin de llevar un orden, les vuelvo a dar el uso de la palabra Concejales para que si tiene otra inquietud, cualquier intervención lo hagan y con eso ahí si continuaría con lo que solicita el Concejal Víctor que es dar el uso de la palabra a la administración.

Concejal Javier tiene el uso de la palabra y luego la Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias presidente, es una inquietud que me surgió y es la siguiente; me gustaría que nos pudieran profundizar un poco en cuál es el mecanismo que utilizan para calcular el grado de consolidación del asentamiento y verificar si sería posible que en el literal dos del artículo 2 que es donde se refiere el proyecto acuerdo a que el porcentaje sea del 60% de consolidación, pudiéramos aclarar que para ese cálculo se tuviera en cuenta el número de construcciones ejecutadas o construidas en el predio de mayor extensión contra el número de predios resultantes del asentamiento, porque si uno no tiene bien claro cómo se va a calcular o no deja uno en el acuerdo bien claro cómo se va a calcular el porcentaje de consolidación podría ser que en ese porcentaje, ese cálculo se prestara para confusiones y a mí me parecería importante que eso quedara claro, sería eso presidente, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Javier, Concejal Angélica Montañez tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias presidente, con un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los Honorables Concejales, a los funcionarios que nos acompañan de la Administración, a las personas que nos acompañan y además a las personas que se encuentran conectadas a través de redes a esta transmisión.

Dentro de este proceso y este proyecto de acuerdo que yo lo veo desde dos escenarios claros y es el tema de generar de alguna manera mejoramiento en la calidad de vida, yo no sé hasta dónde esa restricción de que tengan que ser



Concejo de Chía

viviendas de interés social, Chía sufrió un proceso muy complejo hace muchos años y es que se volvió casi de mucha gente para poder solucionar su problema de vivienda, construir de manera ilegal, porque los terrenos eran del papá y quedaban los hermanos y cada uno construía en un pedacito para lograr solucionar problemas de vivienda, para mí el tema de asentamientos humanos más allá de pensar si es vivienda de interés social, las personas tienen unas necesidades que son notorias y al poder solucionarlo a través de este proyecto de acuerdo les mejora como lo dije, su calidad de vida, se mejora la seguridad jurídica.

Hay un tema y es que se reduce (eso uno a veces no lo evidencia) y es lograr que no exista violencia y muchas veces marginalidad, los problemas tan graves que se presentan entre las familias porque entre todos pagan los servicios, los problemas de convivencias porque todos los hijos conviven en la misma casa con sus parejas y además los hijos de esas parejas, la violencia en muchas ocasiones se exagera, de alguna manera esto lo que busca también es un fortalecimiento en la infraestructura urbana, mejorar la integración del municipio un tema también de riesgos pero además es claro que cuando usted legaliza una propiedad construida de manera ilegal también genera de alguna manera impuestos, servicios públicos independientes, orden al territorio y esa es una problemática que quedó de hace muchos años en el municipio, es una de las grandes fallas que tiene el desarrollo urbano en el municipio de Chía entonces considero que la administración pueda dar claridad frente a los temas que han planteado todos los Concejales pero también esta es una herramienta que desde el concejo municipal y la administración debe generar organización en el territorio, generación del pago de impuestos de manera correcta en esos asentamientos, que accedan a los servicios públicos de manera correcta y realmente algunas de las cosas que hablaban los otros Concejales, es dejar claro cómo evitamos que esa construcción ilegal continúe siendo una forma de solucionar muchos problemas y poder hacer de un control al proceso de viviendas ilegales, que este proyecto genere también control para que las personas entiendan que no tienen que construir de manera ilegal para que en 2, 3, 4, 5 años le solucionen porque eso es lo que ha venido pasando y hoy estamos nosotros en estos procesos de proyectos de acuerdo para poder solucionar los problemas y obviamente los ciudadanos tienen derecho también a que se le puedan solucionar esos problemas porque la precariedad también está en que están ubicados de una manera no correcta dentro de un espacio del municipio porque lo hicieron de manera inadecuada pero eso está generando problemas en el desarrollo del territorio, entonces de esa manera considero que es importante dejar claro muchas de las preguntas que hicieron los Concejales pero reforzar los ítems de mejoramiento de calidad de vida, seguridad jurídica, reducción de violencia, mejoramiento acceso a programas sociales y también a servicios públicos, ha impactado al municipio y ustedes tienen esos estudios que también evidencian que al hacer este tipo de proyectos de acuerdo estamos mejorando el territorio y podemos también darle oportunidad a las personas para que estén legales dentro del territorio que es el municipio de Chía. Muchas gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra.

Concejal ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Quisiera pedirle el favor que le pudiera dar el uso de la palabra a la administración para que el gerente del IDUVI pueda hacer su presentación, que creo que es la única que falta por parte de la Administración.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo es que hay dos intervenciones de dos Concejales que no han expuesto sus consideraciones acá, con eso ya la administración queda con todas las inquietudes y podrían iniciar a dar respuesta.

Concejal Laura tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias presidente. Buenas noches a toda la comunidad en especial a las personas que nos acompañan en las barras.

Quiero agradecer también a los Concejales de la Comisión primera porque es importante que este tipo de debates se realicen en la plenaria y yo creo que lo que acabó de suceder, este debate que estamos realizando es prueba de ello.

Empezar también por mencionar la necesidad que tiene la comunidad del municipio de Chía, ya hemos visto las veredas más afectadas y ustedes saben que yo siempre abogo por la parte occidental del municipio, es fundamental pensar en la necesidad clara que tienen estas familias en materia de acceso a servicios públicos, de seguridad jurídica como lo mencionaba la Concejal Montañez y no perder el objetivo que lo decía Concejal ponente y es poder garantizar que las familias del municipio de Chía salgan de esa condición de precariedad por eso yo quiero felicitar al IDUVI porque yo he sido una de las personas que más ha acompañado este proceso de asentamientos en sus socializaciones con la comunidad y sé que hay muchas personas que han buscado a la entidad para poder realizar sus diseños por eso una de las preguntas que quiero hacerles es ¿Cuántas personas que están haciendo su proceso de asentamientos humanos están siendo apoyadas en la parte de diseños con el IDUVI? también ¿cuántas personas han sido beneficiarias de los subsidios de mejoramiento de vivienda? Teniendo en cuenta que el objetivo es justamente que salgan de esa condición de precariedad pero para eso tenemos que mostrarle a la comunidad la oferta que hoy tiene el municipio, es decir el descuento del impuesto de alineación, eso está en el estatuto de rentas, también los subsidios de mejoramiento de vivienda y también de vivienda en sitio propio que proporciona el IDUVI, por eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta Concejales y es que haya una ruta de acción para que las personas no solo se queden en este proceso del asentamiento sino que puedan llegar a realmente salir de la condición de precariedad pero que lo que se realice o los servicios que se vayan a ofertar estén muy claros también dentro del proyecto de acuerdo para No dejarlo ahí, que las personas realmente puedan acudir a la notaría, que las personas realmente puedan acudir a esa oficina de servicios, por eso también de la mano saber cómo ustedes realizan el proceso de sensibilización con la comunidad además de mencionarles que existe el proyecto de asentamientos humanos, le ofrecemos los subsidios por parte del IDUVI o el impuesto de delineación.

También tener en cuenta los tiempos que tienen cada una de las familias para poder recoger esta documentación, teniendo en cuenta que hay muchas familias que están pendientes por procesos de sucesión; por ejemplo.

También y es un punto que se ha mencionado aquí dentro del debate y es la edificación, nosotros estábamos manteniendo un número de 7 años, yo creo que tenemos que colocarnos en los zapatos de la comunidad y eso se lo pido a los Concejales porque no podemos pedir tampoco tiempos muy excesivos en donde la comunidad no lo va cumplir porque tenemos que entender la dinámica de los asentamientos humanos y lo decía muy claramente el Concejal Salazar, la mayoría

de personas que acuden a este proyecto de acuerdo son familias raizales del municipio, familias de toda la vida que tienen la dinámica de heredarle a sus hijos para que ellos construyan entonces nosotros necesitamos colocarnos en los zapatos de la comunidad porque como tenemos esta dinámica familiar es importante que la duración no sea mayor a 12 años, escuchaba si tenemos una duración de 7 años me parece que podríamos mantener ese número para no llegar a indisponer entre las diferentes opiniones.

Lo que mencionaban los diferentes Concejales respecto al tema de actualización catastral, también solicitarles a ustedes que revisemos la necesidad apremiante que tiene el territorio por la aprobación de este proyecto de acuerdo, hay muchas familias esperándolo entonces la invitación es clara con ustedes Honorables Concejales, ya se ha negado en dos ocasiones y no podemos dejar o silenciar a la comunidad que se ha hecho presente en el recinto municipal, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Laura, Concejal Iván Jiménez tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Gracias presidente, un cordial saludo para usted, para la administración municipal, para los Honorables Concejales, para la plenaria, las personas que nos acompañan a través de las barras y a través de estos importantes medios como son los medios digitales, agradecerlo como decía la Concejal Laura de que este proyecto haya pasado de comisión, precisamente para que todos estudiamos esta importante herramienta y quiero contarles y lo hacía en la comisión y lo quiero hacer hoy en la plenaria, cómo ha sido la historia o la línea de tiempo sobre un importante herramienta que puede beneficiar a la comunidad hoy basado en las diferentes intervenciones que ha hecho la administración municipal y es que los asentamientos humanos para Chía de alguna manera se toman por allá desde el año 2002 si no estoy mal, eso fue en la administración del alcalde en su momento Orlando Gaitán con un predio que se denominaba la cabaña por allá en Fagua, luego pasa la administración de Fernando Sánchez en el barrio la primavera, en la administración de Guillermo Varela creo que no se utilizó esta importante herramienta y la retoma como tal el alcalde Leonardo en su periodo 2015 – 2019, pasa el alcalde Luis Carlos Segura quien también aprovechó esta importante herramienta y nuevamente estamos aquí dándole la oportunidad o la posibilidad más bien a que la comunidad se vea beneficiada y yo era una de las personas que incluso le decía al doctor Héctor Orlando que si al día de hoy se tenía un inventario de predios del cual nosotros pudiéramos tomar como un eje de partida para poder decir “hoy Chía necesita esto ya que es una problemática” y se lo decían en intervenciones anteriores, ya que generan unas señales de alerta y ponía como ejemplo la zona occidental y lo decía la Concejal Natalia cómo poder hacer para que el alcance sea muchísimo mayor que creo que ha sido una de las razones más importantes que hemos venido debatiendo aquí en la plenaria, cómo poder llegar a más comunidad, ustedes hablan de 1047 predios y el análisis que hacía el Concejal Robayo, yo creo que también es muy acertado como poder llegar a ese 100% claro la intervención que hace el doctor Iván Darío también deja unas señales de alerta que son importantes para entrar a evaluar y lo más seguro es que no lleguemos al 100% y si ustedes se acuerdan en la vigencia pasada se aprobó el Acuerdo 220 que empezó su sanción a partir del 21 de mayo y finalizó el 21 de noviembre, lo decíamos en la sesión de comisión, que el 23 de diciembre no han transcurrido prácticamente sino un mes y dos días, negamos porque yo también lo negué ese importante proyecto de acuerdo y no habían transcurrido ni 15 días y volvió y se radicó y volvimos y lo negamos, así como decía un Concejal ahorita, no sé con qué intención lo hacían pero ténganlo por seguro que no era desinformar y el tiempo

nos dio la razón hace unos días aquí en la plenaria más de 40 familias llegaron aquí porque desconocían esa importante herramienta, esa importante herramienta que hoy puede beneficiar y mejorar la calidad de vida como lo decía la Concejal Angélica de muchísimas familias nativas del municipio y ese es el ejercicio más importante, y yo sé que dentro de su intervención doctor Héctor Orlando usted ha sido muy juicioso, ha sacado el tiempo para atendernos en su oficina, creo que nos ha contextualizado, creo que atendió a estas 40 familias porque lo evidencie que usted fue el último en irse ese día precisamente porque las inquietudes son muchas, pero volvemos a lo mismo las señales de alerta son hartas, si ustedes se dieron cuenta yo creo que el 90% las personas que estaban ese día acá son personas grandes, casi que adulto mayor, muchos de ellos ni siquiera utilizan un medio de comunicación digital para poder enterarse de esta información, para poder enterarse de esta importante herramienta y claro ustedes nos decían ahorita que cuando hicieron la socialización de la actualización catastral llegó muchísima gente y que de paso socializaban esta importante herramienta como lo es la de asentamientos humanos, yo se lo digo es dentro del respeto, el tema de los asentamientos humanos precisamente para que tenga una mayor cobertura, un mayor alcance para que de una u otra manera impacte más comunidad debe socializarse, desligado de todos los otros programas, fortalezcamos esto para que eso que pasó la semana pasada aquí en la corporación no se presente más adelante y yo sé que esta es una importante herramienta, que es un deber como Concejal lógicamente aprobar y respaldar, todos los proyectos que benefician a la comunidad pero hay que hacerlo de una manera adecuada y ya lo hicimos en algún momento, ya dimos ese voto de confianza y se aprobó pero también hay que garantizar la participación ciudadana, recuerde que la participación ciudadana es un proceso social donde la comunidad puede hacer un control social que le permite opinar y aportar para esto importantes proyectos.

En ese orden de ideas docto yo quiero hacerle una pregunta, dentro de la tabla que ustedes nos socializaban relacionaban el Acuerdo 188 el cual se aprobó en el 2021 de los cuales en estudio o sea hoy o se han aprobado tenemos 75 casos, del del Acuerdo 22 del 2024 del que le hablaba hace un momento el cual se sancionó en mayo 21 y finalizó en el 21 de noviembre, hay 131 casos también en estudio eso quiere decir que estamos hablando de un promedio de 206 casos que hoy no sabemos cuál puede ser la probabilidad de aprobación o de apoyo positivo para estas familias y me gustaría que de pronto ustedes nos pusieran en contexto sobre eso, ¿Cuál es la probabilidad de que estas familias se vean beneficiadas?

Ustedes también nos socializaban en una de sus diapositivas y desglosaban en cada uno de los sectores el impacto que ha tenido esta importante herramienta y eso es lo que nosotros queremos, que empecemos por donde está la mayor demanda y vuelvo y lo digo, creo que la zona occidental es una de las señales de alerta más grandes que tiene el municipio en pro de poder llegar a beneficiar a la comunidad con esta importante herramienta como son los asentamientos humanos.

Un tema que me parece muy importante doctor y se lo agradezco, que en la comisión lo hizo y volvió lo hizo acá es presentar el equipo de trabajo que usted tiene y que de una u otra manera también está acompañado por el IDUVI para que estén de cara al apoyo a la comunidad para poder legalizar lo que hoy son las solicitudes realizadas por dicha comunidad del sector y sería bueno doctor Héctor Orlando si ustedes de manera interna pueden tener un listado de los arquitectos y topógrafos que pueda recomendar la administración y ustedes sepan quiénes están basándose sobre en la norma para que la gente tenga la tranquilidad de que la persona que les va a ayudar no los está desviando de lo establecido en la Norma, es una recomendación así como lo hacen en las lonjas cada vez que hacen un avalúo, creo que ustedes conocen cómo funciona el tema y ellos certifican o ratifican o por lo menos saben que hay una unos arquitectos que están avalados por dicha lonja para poder ejercer esta profesión o esta actividad, sería bueno que

ustedes también lo hicieran con el fin de que la comunidad tuviera esa tranquilidad y ustedes saben que posiblemente el alcance que tiene la administración no va a ser suficiente pero que ustedes saben que hay algunos arquitectos y topógrafos que pueden beneficiar a dicha comunidad, básicamente era eso agradecerles como siempre la disposición y sé que esta es una importante herramienta como lo decíamos o lo han dicho todos los Concejales que merece lógicamente ser aprobado en su momento aquí por la corporación pero hay que hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias.

Concejal Pablo tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias presidente la idea es que podamos hacer todos los aportes y plantear las inquietudes antes de la intervención de la Administración, en orden a poder conocer su posición o en el caso de las inquietudes, poder plantear las respuestas, quiero referirme a algo puntual que no logro entender, en la presentación que hizo el arquitecto ayer hablaba de un concepto de asentamientos verticales, si tenemos presente que una de las consecuencias necesarias de la legalización de los asentamientos humanos es asignarle un folio de matrícula a cada una de las unidades ubicadas sobre el lote, va a terminar con lo que se determina el desglose registral y catastral, una identificación propia e independiente de cada lote donde está ubicada cada una de esas viviendas de interés social, no logro entender la lógica de lo que ustedes denominan asentamientos verticales, el Concejal Víctor decía que esto no es para legalizar edificios pero lo plantean como asentamientos verticales, eso sería edificios entonces no veo cual es el efecto práctico si sigue siendo una sola unidad predial y como nos lo enseñaban, el aire no se puede dividir salvo por la excepción que trae la ley 675 del 3 de agosto de 2001, en materia de propiedad horizontal, es la única excepción que puede haber para poder dividir el aire. Entonces no logro entender ni ¿por qué?, ni ¿para qué? Se habla de asentamientos verticales, no encuentro la lógica, no la entiendo.

También dentro de las explicaciones, quiero decirle que este tema de propiedad horizontal tengo algo de experiencia y conocimiento luego esperaré que los argumentos fueran realmente contundentes.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VADIVIESO FONSECA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Javier Valdivieso.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VADIVIESO FONSECA

Gracias Presidente, una última pregunta para la Administración y es si ¿los predios que se encuentran en los corredores limítrofes del Municipio también se pueden beneficiar con este proyecto de legalización de asentamientos?

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Muy en línea de lo que dice el Concejal Javier Valdivieso, quisiera saber si hay radicaciones en este momento de familias que se encuentren en la zona limítrofe.

Por favor.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Víctor Torres.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, sobre el tema que dice el Concejal Pablo es de los edificios verticales es saber si hay alguna radicación, ósea ustedes ya tienen las radicaciones y ya conocen las legalizaciones de los números catastrales de los predios, es saber eso, porque es esa intervención que yo hice sobre los edificios, es hay personas malintencionadas y como lo digo nuevamente en una emisora no se la pasan diciendo sino que es que nosotros con este Acuerdo Municipal vamos aprobar edificios, y vamos a aprobar urbanizaciones, entonces yo quiero que quede claro ese tema, que nosotros no estamos aprobando ni edificios, ni urbanizaciones, y por eso le solicito arquitecto Héctor es que nos diga si en las radicaciones que ustedes ya tienen se va a legalizar algún edificio o alguna organización, igual hay 400, 450 familias que se escribieron dentro de esas 400 familias ¿qué legalizaciones de asentamientos hay?, Que quede claro para la comunidad que nosotros no estamos legalizando ni edificios, ni conjuntos residenciales.

Gracias Presidente

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, en ese orden de ideas y teniendo la intervención de los Concejales en estos momentos, quiero darle nuevamente la palabra a la Administración, no sé en cabeza de quién ¿doctor Jaime? ¿Doctor Héctor Orlando?,

Doctor Jaime, tiene usted el uso de la palabra.



SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI

Presidente buenas tardes, muy buenas tardes para todos los Honorables Concejales, para los ciudadanos que nos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales del Municipio.

Efectivamente como usted lo decía Presidente y como lo mencionó la Concejal Natalia tenemos una presentación o yo tenía una presentación que fue desarrollada en el estudio en Comisión de este importante proyecto que el día de ayer no alcanzamos a socializar.

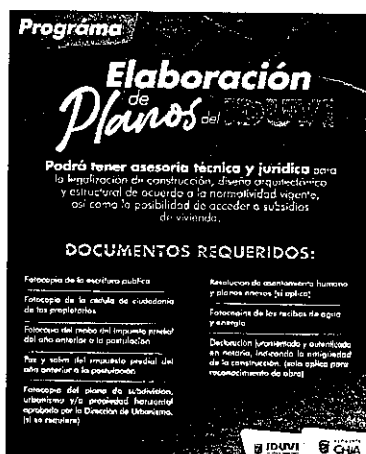
Es básicamente Concejales, a través de esta presentación de alguna forma también le doy respuesta a las inquietudes planteadas por la Concejal Marcela, por la Concejal Laura respecto de cuáles son y cuál es el alcance del Instituto y cuál es nuestro trabajo colaborativo con la Dirección de Ordenamiento Territorial y con todas las entidades o las oficinas que lideran este proceso.

Debo decirles que nosotros desde el IDUVI estamos enmarcados en nuestro Plan de Desarrollo en la meta 138, la cual tiene el objetivo de beneficiar a 350 familias a través de la realización de estudios y diseños para vivienda, en este sentido nosotros y como nos lo pedían en el estudio en Comisión tenemos un equipo de trabajo técnico de cinco (5) personas que están encargadas de apoyar todo este proceso de elaboración de planos para las familias que así lo solicitan de manera gratuita en el Instituto y que está conformado principalmente por:

- Un ingeniero civil, que es un ingeniero de carrera que se llama Frederick Triana
- Una arquitecta que se llama Ángela Tovar.
- Un ingeniero estructural, se llama Óscar Beltrán.
- Nuestra topógrafa que creo que muchos de ustedes la conocen que se llama Mireya Caro, y tenemos
- Un profesional en ciencias económicas y administrativas que se encarga de todo el trabajo de acompañar la gestión documental y todo el proceso logístico que se llama Tomás Tovar.

A ellos se suma nuestro subgerente de desarrollo el arquitecto Jeyson quien también desde su perfil profesional colabora muy acuciosamente con este proceso.

Aquí en esta diapositiva también vemos una pieza publicitaria que hemos diseñado desde el Instituto y que estamos socializando a través de nuestras diferentes redes sociales y de los medios de comunicación, y estamos haciendo un ejercicio masivo para que la ciudadanía conozca de estos servicios que prestamos en el Instituto.



Como nos lo preguntaba la Concejal Marcela ¿qué hacíamos nosotros en el IDUVI con respecto al proceso de asentamientos humanos? Y como lo explicó aquí el arquitecto Héctor Orlando, nosotros somos un aliado en este proceso donde de manera gratuita como ustedes lo han podido ver asesoramos en primera medida, asesoramos a estas familias, a estas personas interesadas y que de alguna manera tienen esa intención de este proceso de legalización de este asentamiento humano, con todos estos puntos hacemos asesoría, orientación, validación documental, verificación normativa de la mano de la Dirección de Ordenamiento Territorial, hacemos todo el proceso de socialización de la norma, de la afectación vial, de los riesgos de los requisitos jurídicos, hacemos las visitas de factibilidad, hacemos esas visitas de verificación para ver qué tan viable es que esta solicitud llegue a buen término, hacemos las propuestas urbanísticas, elaboración de autorizaciones y aceptación de propuestas de urbanismo, y también lo más es importante la elaboración de los planos por parte del Instituto de manera gratuita, esto en la etapa previa o en la etapa de las solicitudes que pretenden tener ese llevar a cabo a buen término el proceso de asentamiento.

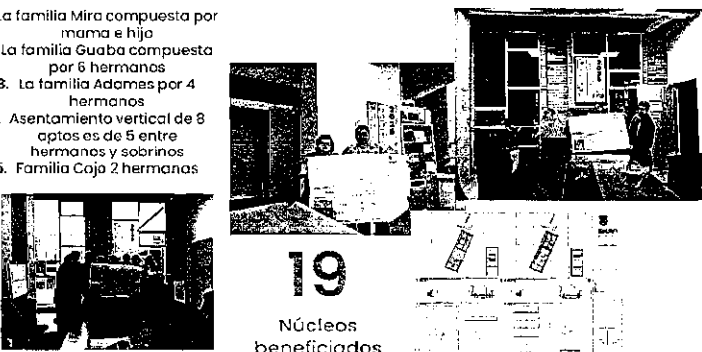
Y ya como un proceso resultante también entramos a actuar en la elaboración de los planos cuando es necesario, hacer una obra nueva o un reconocimiento, ahí también el Instituto presta con este equipo técnico que tiene presta este servicio.

Actualmente a la fecha de pronto puede que esto varía constantemente, y es que nosotros tenemos, hemos tenido 39 solicitudes de las cuales se han hecho 31 visitas de verificación, y al día de hoy se han entregado cinco (5) productos, como ya lo hemos podido evidenciar, productos tangibles y son los planos a cinco núcleos familiares o a cinco solicitantes de manera gratuita, para su aprobación y posterior legalización.

Aquí tenemos una diapositiva que habíamos montado para el estudio en Comisión, donde aquí se beneficiaron 19 núcleos con la elaboración de los planos y tenemos 5 familias de los cuales ya se les entregó tangiblemente su plano elaborado por el Instituto firmado por el arquitecto Jeyson, por la topógrafa, está la familia Mira compuesta por la mamá y el hijo, está la familia Guaba compuesta por 6 hermanos, la familia Adames por 4 hermanos, asentamiento vertical de 8 apartamentos este es de 5 entre hermanos y sobrinos, y la familia Cojo con 2 hermanos, estos son los cinco productos que nosotros hemos entregado de radicaciones que se han recibido en el proceso o en la convocatoria que se hizo el año pasado, y básicamente este es el servicio y el acompañamiento que presta el Instituto de manera gratuita, con este equipo técnico, nosotros tenemos nuestro equipo de topografía, realizamos las visitas y hacemos todo el componente arquitectónico y de diseño, y se lo entregamos gratuitamente a las familias.

**ENTREGA DE PLANOS POR PARTE DEL IDUVI PARA
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

1. La familia Mira compuesta por mamá e hijo
2. La familia Guaba compuesta por 6 hermanos
3. La familia Adames por 4 hermanos
4. Asentamiento vertical de 8 aptos. de 5 entre hermanos y sobrinos
5. Familia Cojo 2 hermanos



19
Núcleos beneficiados

Como lo decía en ese proceso previo podemos entrar también en esa etapa de acompañamiento jurídico de la mano con la Dirección de Ordenamiento Territorial

Página 35 de 40



y con los jurídicos del Instituto para determinar esa viabilidad o no del asentamiento.

Entonces, Honorables Concejales para responderle a la Concejal Marcela, a la Concejal Laura, ese es el servicio que nosotros estamos prestando, estamos tratando y así lo hemos hecho en esta esta vigencia de llegar masivamente a la ciudadanía para que lo conozcan, aunque ya hay un gran número de ciudadanos que se han acercado y que han presentado y tienen la intención de presentar los documentos para que puedan tener este acompañamiento.

Esto era básicamente lo que teníamos y lo que presentamos en Comisión y en esto se resume el servicio del equipo técnico del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Muchas gracias, Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted doctor Jaime.

La comunidad que nos acompaña el día de hoy quisiera hacer alguna intervención.

Por favor señor secretario nos acompaña aquí creo que la señora Ingrid, no alcanzo a ...

Señor secretario declaramos sesión informal.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la sesión informal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Por favor invitamos al atriil a la señora Ingrid Viviana Colorado.

Señora Ingrid Colorado bienvenida aquí a la Corporación nuevamente, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos.

SEÑORA INGRID VIVIANA COLORADO, REPRESENTANTE COMUNIDAD YERBABUENA SECTOR BAJO

Gracias, muy buenas noches para todos. No sé si me tomé los 5, pero como soy la única persona en el auditorio podría tomarme más, si me da el uso de la palabra el Concejal.

Bueno, he seguido muy de cerca estas sesiones desde que arrancaron porque efectivamente como muchas personas lo saben nosotros somos y hemos presentado varios proyectos de asentamientos humanos porque soy representante de la comunidad de Yerbabuena sector bajo, una comunidad que desde hace más de 60 años, si no estoy mal, mi abuela tiene 70 y nació en Yerbabuena baja, han estado a la espera de este tipo de proyectos que la Administración Municipal a través de los años ha venido realmente brindando esa oportunidad con la comunidad.

Noto no sé si con preocupación o cómo, que acá que las opiniones están divididas, hay cosas a favor, hay cosas en contra y efectivamente es la preocupación de muchas personas, sé que quizás muchos constructores toman esta oportunidad para poder legalizar sus proyectos que el mismo Plan de Ordenamiento Territorial no lo permite, pero también por conocimiento propio y porque también trabajé en la Administración Municipal en uno de los procesos cuando se realizó la primera legalización de asentamientos, en la primera vigencia de Leonardo Donoso, sé el profesionalismo con que la Administración realiza estos procesos, conozco los profesionales idóneos para realmente hacer esta evaluación, sé que la Administración no aprueba proyectos por aprobar, se toman la molestia de ir a territorio, y si en algún momento en los asentamientos que se han aprobado quizás existen proyectos que cumplen con este mismo asentamiento y que los constructores quizás tienen alguna fachada para legalizarlo, eso iría más en el tema profesional del mismo constructor.

Quiero que ustedes sepan que son muchas las familias que a través de los años han esperado esta oportunidad, quiero que lo vean ustedes, muchos de ustedes son de veredas, pero la mayoría claramente no lo son, muy posiblemente ni siquiera han vivido el tiempo necesario acá en Chía, en el Municipio, y yo sí vengo a decirlo hoy, que yo sí soy raizal del Municipio de Chía, vuelvo y les repito mi abuela de 70 años nació acá en el Municipio, nació en Yerbabuena baja y así muchísimas personas.

Escuchaba que muy puntualmente la pregunta No. 18 y es la intervención a la que yo vengo realmente a enfatizar, la pregunta No. 18 que hace el Concejal Castro donde indica que en la zona de jardín múltiple no se deben permitir estos asentamientos, vi también la aclaración que no es una zona de protección y que no está inmersa dentro de las prohibiciones que este proyecto de asentamiento, quiere plantear.

Les cuento señores Concejales y más directamente al Concejal Castro, que la zona de jardín múltiple zona en la vereda Yerbabuena, Fusca, Torca, que prácticamente cubre toda la zona oriental por el tema de autopista norte, esas viviendas que están siendo sujetas de estos proyectos de asentamientos humanos llevan ahí más de 50 años, que si bien es cierto el Plan de Ordenamiento del 2000, que ahorita es el que está vigente, fue después de estas unidades de vivienda, que son familias que vienen de padres a hijos con 11 o 12 hijos, y a través de todos esos años, hace 50 años, venimos obviamente generando un proceso de habitabilidad y que ahorita hay alrededor de más de 120 unidades de viviendas que están esperando poder ser legalizadas a través del asentamiento humano, sé que la Administración Municipal hizo la aclaración y muy respetuosamente solicito que ese punto, obviamente quede no sé si por fuera, pero que no quede vigente que la zona de jardín múltiple está exenta del asentamiento humano, porque eso nos quita la posibilidad a la zona oriental de poder legalizar.

Y hay que tener en cuenta que Yerbabuena alta por ejemplo, ha sido una comunidad que ha estado restringida precisamente por la altura, tenemos ahí un montón de cosas, el POMCA no permite, la Sentencia del río Bogotá no permite, las familias de Yerbabuena alta en este momento ni siquiera tiene la oportunidad de presentarse, no por estar en zona de jardín múltiple, sino por estar en zona reserva forestal, por estar en otro tipo de zonas que se encuentran en el Plan de Ordenamiento Territorial, y no se han tenido en cuenta ¿qué va a pasar con esas familias que ya están consolidadas? ¿Qué va a pasar con las familias que se encuentran en el sector de San Jorge? Que esa zona está consolidada, que han presentado proyecto de asentamiento y que la oficina de Ordenamiento Territorial se lo ha negado simplemente por la ubicación geográfica en la que se encuentran, prácticamente la zona oriental no podríamos legalizar y sería un motivo más para estar aislados del Municipio, no tenemos agua de calidad, no tenemos servicio de alcantarillado, no tenemos internet, tampoco vamos a tener la posibilidad de



Concejo de Chía

legalizar y que los padres le entreguen a sus hijos este tema de asentamientos o la escrituración, es lo mínimo, y qué va a pasar con las personas que no van a legalizar, ¿el Municipio les va a comprar? ¿Los van a reubicar? Cuentan con el recurso para realmente decirle a la gente de la zona oriental que no tienen cómo sacar una escritura, esto va más allá de validar toda la norma y yo sé que así como nosotros, mucha gente en la zona occidental y en las zonas justamente del límite del Municipio o zonas donde se encuentran las rondas de río y las rondas hídricas, muy posiblemente no van a poder legalizar, pero si es pedirles a ustedes el favor de que sean un poquito más flexibles, obviamente, estoy a favor de que no estén en el tema de construcción ilegal, también tuve la oportunidad de estar en la Inspección de Policía 6ª cuando nació la IPUA y nacieron un montón de construcciones sin licencia, pero la Administración no tiene la capacidad tampoco para ir todos los días a verificar esas construcciones, y la gente tampoco lo denuncia, y los procesos que tiene la Inspección de Policía los conoce pero porque el vecino fue el que puso la queja, tampoco es cierto que las Inspecciones no han hecho su trabajo, porque nosotros en Yerbabuena sector bajo tenemos un proceso en Inspección de Policía 6º por construcción ilegal y la oportunidad que tenemos de hacer el asentamiento, es ¿para qué? Para entrar en la norma, poder decirle a la Inspección no me cobre la multa porque me voy a legalizar.

Entonces, si tengo un proceso sancionatorio y mi única opción es legalizar a través del asentamiento humano, pero no me permiten legalizar ¿qué van a hacer? ¿Van a demoler más de 150 casas que están ya consolidadas, ya construidas? Esto es un tema que es de trabajo conjunto Administración, Concejo y Comunidad y es un tema que está desde hace muchísimos años, esto no es nuevo, no es de hoy,

Entonces sí quiero que hagan un estudio realmente juicioso, obviamente habrá personas que quieran con esto legalizar cosas de la otra manera, pero sí le refiero para que por favor visitemos el territorio y sepamos de la realidad que vive el territorio, para poder venir a exponer acá alguna posición y nuevamente reiterar que la zona de jardín múltiple, jardín múltiple especial no quede inmersa en las prohibiciones que se van a dejar en este proyecto de asentamientos humanos.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente.

SEÑORA INGRID VIVIANA COLORADO, PRESIDENTE JUNTA ACCIÓN COMUNAL

Tenemos 2, 1 proyecto ya legalizado y tenemos 2 proyectos por legalizar, uno de 44 unidades y otro de más o menos 15, solo en la jurisdicción Yerbabuena sector bajo, también obviamente todo el territorio de la parte baja hace parte de la jurisdicción de Yerbabuena alta que están interesados, pero que realmente la norma no lo permite.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias señora Ingrid Colorado.

Señor secretario por favor declaramos sesión formal.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la sesión formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Pablo tiene usted uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente, es que creo que nuestra Presidenta Ingrid no leyó la ponencia, en ningún caso en mi ponencia planteé incluir algo en torno a eso, en mi ponencia en el numeral 18 lo que hice fue preguntar para que la Administración informará, porque no solamente son las personas que están interesadas en los asentamientos quienes nos buscan a nosotros los Concejales para plantear sus inquietudes, también hay personas que están en la defensa, colectivos, que están a la defensa de temas agrológicas, medioambientales y todos tienen derecho a tener la información Ingrid, todos, yo aquí no estoy planteando nada, de hecho en mi ponencia no estoy adicionando ningún requisito a los que ya estaban en el Acuerdo 220 de 2024.

Entonces simplemente voy leerte el No.18, Ingrid, qué dice: se pregunta si están permitiendo legalizaciones en zona de jardín y jardín múltiple especial cuyo uso de vivienda no está permitido, es una pregunta, ni solicité que incluyera nada, es una inquietud y es absolutamente legítimo conocer la información por parte de la Administración.

Entonces para que no te sientas ni agredida, ni tampoco el sector de Yerbabuena baja, pero tampoco para que a la hora de hacer el uso de la palabra quede como si yo estuviese en contra de tu comunidad, ni más faltaba, es un tema de información.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal.

Concejal Robayo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL ALEXANDER ROBAYO ALARCON

Gracias Presidente por el uso de la palabra.

Presidente solicitarle teniendo en cuenta las intervenciones que hicieron los Concejales, las diferentes preguntas que se hicieron, elevar a proposición el aplazamiento para darle tiempo a la Administración de que pueda dar respuesta el día de mañana, si a bien así la Mesa Directiva lo determina.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición, se eleva entonces la proposición por el aplazamiento.

Página 39 de 40



Señor secretario por favor tomamos votación para el aplazamiento o no de dicha proposición.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ÁNGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 11 votos positivos por la proposición elevada.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Con 11 votos positivos queda aplazada la proposición elevada por el Concejal John Alexander Robayo para el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 3 en segundo debate.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

El orden del día sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Siendo las 7:39 de hoy 27 de marzo, queda finalizada la Plenaria y cito para mañana 28 de marzo a partir de las 4:30 aquí en la Corporación.

A la Administración Municipal se les hará llegar las invitaciones a través de los diferentes correos.

Muchísimas gracias y una feliz noche para todos.

IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA
Presidente

OSCAR EDUARDO VANEGAS S
Secretario General (E)

Elaboró: Yizza Obregón, Francis Flórez, Vidiana Paniagua, Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualteros, secretarias.
Revisó: Yizza Obregón, Francis Flórez, Vidiana Paniagua, Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualteros, secretarias. Oscar Eduardo Vancgas S, secretario general (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes recibidos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.